

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

CFO PM 2024



Organizador:

Organizador:

CEL RRPM 9300287 **REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO**

CEL RRPM 9300287 **REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO**

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	03
2. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL (BOEPM)	03
2.1 Responsabilidade administrativa	04
2.2 Responsabilidade penal	04
2.3 Responsabilidade civil	04
2.4 Importância do BOEPM	04
2.5 Conclusão	04
3. PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA	05
3.1 funcionalidade do boletim de ocorrência eletrônico policial militar geração 2	05
3.2 Cadastro	05
3.3 Transcrição do registro	06
3.4 Campos do envolvido	06
3.5 Modus operandi	06
3.6 Objetos envolvidos	07
3.7 Dados complementares	07
3.8 Responsáveis	07
3.9 Finalização	07
3.10 Caso de exceção	08
4 EMPREGO DAS ALGEMAS EM OCORRÊNCIAS, VÍRGULAS CONTIDAS SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 11 DO STF	08
4.1 Emprego das algemas	09
4.1.1 Em audiência judicial	09
4.1.2 Em escolta de presos	10
4.1.3 Em viaturas	10
4.1.4 Armamento e equipamentos	10
4.1.5 Documentação	10
4.1.6 Recebimento duas cotado pela equipe de policiais militares	11
4.1.7 Início da escolta	11
4.1.8 Tentativa de emboscada	12
4.1.9 Desembarque da pessoa presa	12
4.2 Custódia e meliantes e hospitais	12
5. PRINCÍPIO DE SEGURANÇA ETAPAS DE APROXIMAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO EM LOCAL DE CRIME	13
5.1 Procedimento em local de crime	13
5.2 preservação de local de sinistro de trânsito com viatura ou sem vítima	14
5.3 legislação que autoriza a remoção de pessoa/objeto de local de crime	16
6. TOMADA DE DECISÕES PROCEDIMENTAIS PARA OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES MILITARES E PROFISSIONAIS DE OUTRA FORÇA POLICIAL	17
7. PROCEDIMENTO COM MORTE DE INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO E SERVIÇO	18
7.1 Coordenação do gabinete de controle de crise (CGC/DPO)	21
7.2 Do Oficial de Operações	21
7.3 Do despachante da área do COPOM	22
7.4 Da Diretoria de Assistência Social	22
7.5 Da Diretoria de Polícia Judiciária Militar	22



7.6 Do Comando de monitoramento de viaturas	22
7.7 Do grupamento tático aéreo	22
7.8 Dos drones/PMPE	23
7.9 Das unidades especializadas da DIRESP	23
 8. DIFERENCIAÇÃO DE TIPOS DE PESSOAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS E QUE SÃO INSERIDAS EM GRUPOS VULNERÁVEIS	23
8.1 Pessoas com deficiência	24
8.2 idosos	25
8.3 criança e adolescente	26
8.4 pessoas em situação de rua	26
8.5 Pessoas LGBTQI+	27
8.6 Pessoas com doenças mentais	29
8.7 Mulheres	29
 9. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS TIPIFICAÇÕES PENAS CONTIDAS NOS ARTIGOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO	31
9.1 Regulamentação de arma de fogo no âmbito da corporação	32
9.2 Extravio de arma de fogo da corporação	33
9.3 Crimes com arma branca	33
 10. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULA AS SANÇÕES CRIMINAIS AO TRAFICANTE E USUÁRIO DE ENTORPECENTE	34
 11. CITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS RESPONSÁVEIS PARA COIBIR A POLUIÇÃO SONORA	35
12. DIFERENCIAÇÃO DE CRIME CONTRA A PESSOA, CONTRAÇÃO PENAL, CRIME AMBIENTAL, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, LEIS MUNICIPAIS QUE REGULAM HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE INSTRUMENTOS SONOROS, COMPREENSÃO DAS PRINCIPAIS LESÕES À SAÚDE DEVIDO A INTENSIDADE DOS DECIBÉIS	36
12.1 Crime	37
12.2 Contravenção penal	39
12.3 Crime ambiental	41
12.4 Infração e crime de trânsito	42
12.5 Leis municipais que regulam o horário de funcionamento dos sonoros	43
12.6 Compreensão das principais lesões da Saúde devido a intensidade dos decibéis	44
 13. TOMADA DE DECISÕES FRENTE A OCORRÊNCIAS DE ESCOLTA E CUSTÓDIA DE PRESOS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, HOSPITAIS ETC	45
13.1 Viaturas	46
13.2 Armamento e equipamentos	46
13.3 Documentos	47
13.4 Recebimento duas cotado pela equipe de policiais militares	47
13.5 Início da escolta	48
13.6 Tentativa de emboscada	48
13.7 Desembarque a pessoa presa	48
13.8 Custódia de meliante em hospitais	48
 14 OCORRÊNCIAS DE APOIO A OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA NORTEADAS PELO JUNTO PELA SEGURANÇA	49

15. TOMADA DE DECISÕES FRENTE A OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A GRANDES EVENTOS E MANIFESTAÇÕES SOCIAIS DO TIPO CONCENTRAÇÃO EM PRAÇAS, PASSEATAS, INTERDIÇÃO DE VIA, USO DE CARRO DE SOM.....	52
15.1 Atuação manifestações pacíficas democráticas.....	54
15.2 Condutas adotadas	54
15.3 Cancelamento técnico	55
15.4 Emprego da força.....	55
16. TOMADA DE DECISÕES FRENTE A OCORRÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE, ASSALTO A CARRO FORTE, AGÊNCIAS BANCÁRIAS E GRANDES CENTROS COMERCIAIS, REBELIÕES EM PRESÍDIOS QUE RESULTAM REFÊNS OU VÍTIMA DE ARMA DE FOGO GRAVEMENTE FERIDAS OLENTAIS	57
16.1 Assalto carro forte	57
16.2 Assalto à instituição financeiras e grandes centros comerciais	58
16.3 Rebeliões em estabelecimentos prisionais.....	59
16.4 ocorrência de tomada de reféns ou vítima de arma de fogo gravemente feridas ou letais.....	60
17 REFERÊNCIA	62

Procedimento em ocorrências.



IMPORTANTE

O conteúdo desta apostila aborda ações técnicas e de segurança que **devem permanecer exclusivamente no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco.**

Todos os Policiais Militares e Alunos **são responsáveis por manter o sigilo** das informações aqui contidas, uma vez que a **divulgação de documentos oficiais** relacionados a ações de **segurança pública** pode **acarretar sanções** severas, tanto na esfera criminal quanto administrativa.

Diante disso, **a manutenção do sigilo é essencial** para preservar a integridade e a eficácia das operações de segurança, além de garantir a proteção do Estado e de seus cidadãos.

A divulgação não autorizada desta apostila pode comprometer a segurança institucional, prejudicar a ordem pública e resultar em responsabilização legal. Ademais, pode gerar responsabilização criminal, diante do que preconiza **o artigo 166 do Código Penal Militar**, o qual prevê reclusão de 2 a 4 anos para quem **publicar**, sem permissão, atos **ou documentos** que afetem **a segurança** ou a disciplina militar e se a divulgação envolver segredos de Estado ou de serviço, a pena de reclusão pode chegar a 6 anos, conforme o artigo 324 do Código Penal Militar.

Além das penalidades criminais, aquele que divulgar tais informações pode ser punido administrativamente, de acordo com o Regulamento Disciplinar da PMPE. Portanto, é imprescindível que cada membro da corporação adote uma postura rigorosa quanto ao sigilo das informações.

1. APRESENTAÇÃO

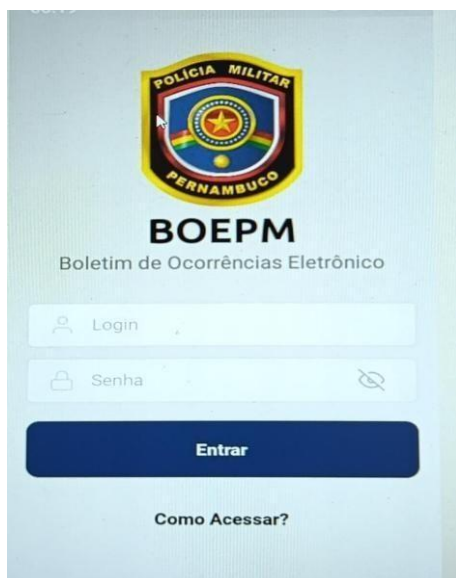
A disciplina é fundamental para os profissionais de segurança pública, pois aborda as **técnicas e protocolos utilizados para lidar com situações de emergência e ocorrências criminais**, pois apresenta aos futuros oficiais da PMPE competências conceituais e procedimentos quanto ao atendimento de ocorrências policiais, abordando conceitos essenciais legislação nacional vigente, bem **como procedimento operacional padrão** adotado no âmbito da Polícia militar de Pernambuco.

Diante da complexidade e diversidade de situações enfrentadas no cotidiano policial, tornou-se indispensável a padronização das ações por meio de **Procedimentos Operacionais Padrão (POP)**, que norteiam a conduta dos militares estaduais de Pernambuco nos diversos tipos de ocorrências. Esses procedimentos possuem **importância estratégica, tática, jurídica e institucional, sendo pilares essenciais para a legalidade, eficiência, segurança e transparência** das atividades policiais.

O **Procedimento Operacional Padrão (POP)** pode ser definido como um conjunto de normas **técnicas e diretrizes** previamente elaboradas que **orientam a execução** de atividades específicas dentro da atuação policial.

Seu objetivo principal é **uniformizar o comportamento dos policiais militares**, garantindo que as ações sejam realizadas de forma segura, eficiente, legal e padronizada, independentemente da unidade ou do agente envolvido.

2. O BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELETRÔNICO POLICIAL MILITAR (BOEPM)



O Boletim de Ocorrência (BO) é um **documento importante que registra a ocorrência de um crime ou incidente**. Aqui estão algumas orientações sobre a responsabilidade administrativa, penal e civil pelo preenchimento do BO:

2.1 Responsabilidade Administrativa.

1. **Dever de registro:** Os órgãos de segurança pública têm o dever de registrar todas as ocorrências que chegam ao seu conhecimento.
2. **Veracidade:** O BO deve ser preenchido com informações **verídicas e precisas**.
3. **Imparcialidade:** O preenchimento do BO deve ser imparcial e **não deve refletir opiniões** pessoais ou preconceitos.

2.2 Responsabilidade Penal.

2.2.1. **Falsidade ideológica:** O preenchimento do BO com **informações falsas ou inexatas** pode configurar o crime de falsidade ideológica, tipificado no **artigo 299 do Código penal**. Este artigo descreve como crime a prática de **omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita** em documento público ou particular, com o **objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade** sobre fato juridicamente relevante.

2.2.2. **Denúncia caluniosa:** Se o BO for preenchido com **informações falsas ou inexatas** com o **objetivo de incriminar alguém**, pode configurar o crime de denúncia caluniosa.

2.3 Responsabilidade Civil.

2.3.1. **Dever de cuidado:** Os órgãos de segurança pública têm o dever de cuidado ao preencher o BO, garantindo que as informações sejam **precisas e verídicas**.

2.3.2. **Dano moral:** Se o BO for preenchido de forma **negligente ou dolosa**, causando **dano moral** a alguém, pode **haver responsabilidade civil**. Reiterando que o **crime de falsidade ideológica**, tipificado no artigo 299 do Código Penal, pode ter **consequências civis**, especialmente quando a falsidade causa **danos a terceiros**. A responsabilidade civil surge quando há **prejuízos materiais ou morais** decorrentes da conduta criminosa.

2.4 Importância do BO.

2.4.1. **Registro de ocorrências:** O BO é fundamental para **registrar ocorrências** e crimes, permitindo **a investigação** e o processamento dos casos.

2.4.2. **Prova:** O BO pode **ser usado como prova** em processos judiciais.

2.5 Conclusão.

O preenchimento do BO é uma **responsabilidade** importante que **requer cuidado e atenção**. É fundamental garantir que as informações sejam **precisas e verídicas**, evitando problemas administrativos, penais e civis.

3. PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA

3.1 Funcionalidades do Boletim de Ocorrência eletrônico Policial Militar - Geração 2.

1. Aplicativo **desenvolvido pela gerência de tecnologia da informação da SDS** no processo conduzido por policiais da ativa **desempenhado por empresa privada** e desenvolvimento de software;
2. O aplicativo tem a finalidade de gerar boletim de ocorrência com o mesmo teor do gerados em papel com a vantagem da **velocidade e da integração ao sistema**;
3. O aplicativo **roda em smartphones** comuns, visando um uso cotidiano;
4. O login no sistema é feito com **usuário e senha do Expresso/SEI**;
5. O **sistema simplifica o acesso** de usa uma informação de fácil memorização;

3.2 Após acessar o aplicativo inicia-se o cadastro.

1. O **cadastro prévio da equipe** foi simplificado, permitindo mais agilidade no preenchimento, iniciando com o prefixo da viatura e no segundo campo matrícula e nome do efetivo;
2. Em continuidade chega-se à **tela inicial e criação de novo B.O**, um de já consta a identificação do usuário;
3. Na **tela de perfil** do usuário o operador deve **confirmar seus dados**;
4. De forma intuitiva, o acesso **a criar um boletim novo**, iniciando uma nova ocorrência;
5. Tendo ainda a opção de dar continuidade ou excluir um boletim já iniciado (**não é possível criar um novo boletim se houver um boletim em andamento**);
6. No **ícone visualizar boletim**: **dá acesso aos boletins criados pelo usuário**;
7. Armazenamento e envio dos B.O.s
8. Caixa geração do aplicativo **é possível armazenar um BO para envio posterior**;
9. Com isso um boletim preenchido em áreas de **cobertura fraca de internet não será prejudicado em seu envio**;
10. Um B.O **não enviado é identificado claramente**, facilitando ao usuário a conclusão de seu envio posteriormente;
11. Nessa geração do aplicativo, também é possível **compartilhar utilizando aplicativo WhatsApp**, desde que esteja instalado no aparelho;

3.3 Transcrição do Registro.

1. Para **prosseguir** com a criação, será necessário informar **os campos obrigatórios**;
2. Alguns dados **são preenchidos automaticamente como sugestão, podendo ser alterados manualmente** (data do fato por exemplo);
3. Nas ocorrências de **multi natureza** ou ocorrências complexas podemos **incluir diversas situações** que necessitam de registro;
4. A nova versão do aplicativo permite **vincular a ocorrência a várias natureza** de acordo com o discernimento do condutor;

3.4 Campos do envolvido.

1. Neste campo é possível inserir **um novo envolvido na ocorrência**;
2. É possível definir **a relação de envolvidos com a ocorrência** sejam suspeitos, vítimas, autor/agente, testemunha, ou outros;
3. Também temos **a descrição física e os dados do envolvido** que são registradas no boletim com riqueza de informações;
4. É possível **listar os usos de força** que tenham sido necessários na ocorrência;
5. Vale destacar que é importante atentar para as opções de descrição do envolvido, entre **Campos opcionais e obrigatórios**;
6. Ao final do preenchimento é **possível ver os indivíduos listados** como envolvidos no BO;
7. Também é possível **excluir um envolvido arrastando para a esquerda da tela** do aplicativo;
8. Também é possível editar as informações de um envolvido clicando em **seu card ou cadastro**;

3.5 Modus Operandi.

1. Nas informações do modo operandi **não há obrigatoriedade**, entendendo que cada ocorrência terá suas condições particulares;
2. Destaca-se e mais informações **"Alterações no Local", "Crimes Sexuais" e "Estelionato"**, caso sejam aplicadas, **abriram um campo adicional** para especificação;
3. Após informar as formas de lugar necessárias, o usuário poderá clicar no botão "Prosseguir" e seguir para o próximo campo;



3.6 Objetos envolvidos.

1. Nesta tela é possível **adicionar e descrever objeto** (s) da ocorrência;
2. É possível também **vincular o objeto a um envolvido** na ocorrência e adicionar uma foto desse objeto (caso trate de uma arma ou drogas);
3. Também é possível excluí-lo do boletim de ocorrência;
4. É possível atribuir o objeto a um envolvido no estado na ocorrência anteriormente;

3.7 Dados complementares.

1. Campo de preenchimento **obrigatório**;
2. **Consiste no relato da ocorrência** por parte do usuário;
3. Este campo **pode ser digitado** (função natural com teclado do aparelho) ou pode ser ditado (o que utiliza a **transcrição de voz** também ativa no aparelho);
4. Após o registro do texto, o botão "prosseguir" ficará disponível finalizando este campo;

3.8 Responsáveis.

1. **Ao final** do preenchimento, **a equipe** formada no início do **preenchimento será confirmada**;
2. **É possível editar a equipe**, mantendo ou alterando a equipe original ou incluindo responsáveis (seja no papel de patrulheiro ou de apoio a ocorrência);
3. Ao clicar em prosseguir, usuário é direcionado a página inicial para poder finalizar o boletim de ocorrência;

3.9 Finalizando.

1. Nesta fase, o boletim preenchido estará disponível para **verificação e para envio**, concluindo o seu processo;
2. Vale destacar que o boletim estará no status de **INCOMPLETO**, facilitando sua identificação se for o caso;
3. Ainda existe a opção de edição, que será possível retornar aos Campos preenchidos para ratificação;
4. Finalizando uma vez todos os campos sejam informados, o BO estará com o status de **PRONTO**;
5. **Com o status de pronto, será possível enviar pelo sistema**;
6. Nesta fase **será necessário ainda revisar as informações** para só então finalizar o boletim de ocorrência;
7. Após clicar em **FINALIZAR** será necessário informar se a **conclusão foi no local** da ocorrência ou se foi encaminhado para a **delegacia**;

8. Ao escolher a opção **concluído no local**, deverá ser apontado o desfecho **dessa ocorrência**;
9. Uma vez que o BO esteja com de fato concluído, será feito o envio pelo sistema;
10. A identificação de cada B.O é mantida quanto ao seu desfecho;
11. Será possível constatar se cada ocorrência foi concluída no local ou se foi encaminhada a delegacia e o extrato de seu envio;

3.10 Caso de exceção.

1. Durante o envio pode acontecer e aparecer a mensagem **CONTATE O SUPORTE**, tal fato se dá quando o policial militar preenche um B.O um parâmetro dos quais o sistema não reconhece atender, **ocasionando um erro no arquivo**;
2. Neste caso o BO não é perdido, ele é encaminhado ao banco de erros para tratamento e restabelecimento no sistema;

4. EMPREGO DAS ALGEMAS EM OCORRÊNCIAS, CONTIDAS NA SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF.



A **Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal (STF)** estabelece que o uso de algemas **só é permitido em casos de resistência do preso, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física do preso ou de terceiros**. Em outras palavras, a súmula restringe o uso de algemas, tornando-o **excepcional e justificável**. As Súmulas vinculantes são enunciados aprovados pelo STF que refletem decisões reiteradas sobre a mesma matéria constitucional. Elas são obrigatórias para todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta

A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece regras claras para o uso de algemas em presos. Segundo essa súmula, o uso de algemas só é permitido em **três situações** específicas:

- a) **Resistência**: Quando o preso oferece resistência à prisão ou ao ato processual.
- b) **Fundado receio de fuga**: Quando há um receio justificado de que o preso possa fugir.
- c) **Perigo à integridade física**: Quando há risco de perigo à integridade física do próprio preso, de terceiros ou dos agentes de segurança.

Além disso, a súmula determina que o uso de algemas deve **ser justificado por escrito**, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade responsável. A falta de justificativa também pode levar à nulidade da prisão ou do ato processual.

Outras considerações importantes:

a) **Mulheres grávidas e puérperas:** É **vedado** o uso de algemas em mulheres grávidas durante **o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada**. Essa vedação também se aplica a mulheres durante **o período de puerpério imediato**.

b) **Tratados internacionais:** A súmula foi elaborada em consonância com tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

c) **Princípios constitucionais:** A súmula visa proteger princípios constitucionais como a **dignidade da pessoa humana**, a vedação ao tratamento desumano ou degradante, a presunção de inocência e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.

No âmbito da Polícia Militar de Pernambuco, foi elaborado pela 8ª Seção do Estado Maior Geral da PMPE o **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0033 - Uso de algemas** na condução e custódia de PMs recolhidos ao CREED, e o **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0018 - Serviço de Escoltas, Conduções e Custódia de Presos**, proporcionam aos integrantes da corporação orientações e procedimentos na atividades cotidianas no tocante ao uso de algemas tanto na condução de reeducando Policiais Militares quanto na condução, escolta, custódia, apresentação em audiência, júri popular de reeducando civis.

4.1 Emprego das algemas:

4.1.1 Em audiência judicial

Ser Oficial da PMPE, por sua própria natureza, exige elevados níveis de preparo técnico, disciplina e responsabilidade. Ter conhecimento sobre as peculiaridades do policiamento a fim de orientar a tropa se faz necessário a atualização constante.

O uso de algemas, foco central deste POP, é autorizado conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, sendo permitido apenas nos casos de resistência, risco de fuga ou ameaça à integridade física de terceiros ou do próprio preso. Essa excepcionalidade deve ser sempre justificada e documentada, pois o uso abusivo acarreta responsabilidade disciplinar, penal e civil.

O POP também trata de **situações específicas**, como o acompanhamento do preso em **audiências de julgamento**, sessões do júri e até velórios. Nesses contextos, medidas adicionais devem ser adotadas, **como a avaliação do grau de periculosidade do reeducando e o posicionamento tático da guarnição**. Caso a **autoridade judicial determine a retirada das algemas**, cabe ao policial mais antigo **apresentar as informações sobre o histórico do preso e registrar oficialmente o cumprimento da ordem**, mesmo que contrário às melhores práticas de segurança.



4.1.2 Escolta de presos

O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco deve saber e informar aos seus subordinados que a condução, escolta e custódias policiais **constitui um processo de risco que envolve a tensão e técnica** com o objetivo de servir como referência ao técnico para a atuação operacional cotidiana é imprescindível que o policial envolvido nessa atividade se conscientizem da importância da missão a qual foi designado e busca aperfeiçoar desenvolver-se profissionalmente.

A escolta policial envolve a utilização de recursos como viaturas, armamentos e equipamentos, além do mais, deve seguir com rigor as normas determinadas pela instituição.

4.1.3 Viaturas

As escoltas devem ser realizadas **prioritariamente em viaturas de quatro rodas** podendo ser guarnições de táticas ou até onde o micro-ônibus;

As viaturas de **duas rodas** podem ser empregadas nas escotas, porém apenas como **apoio às outras viaturas**.

As viaturas deverão estar devidamente abastecidas e ainda com planejamento prévio para reabastecimento, em situações de longas distâncias.

4.1.4 Armamentos e equipamentos

De acordo com o tipo de escolta, **o número de presos e a quantidade de veículos** utilizados é que definirão o armamento e os equipamentos necessários.

O uso dissuasivo de arma de fogo, trata-se de opção de posicionamento que o policial militar poderá adotar para criar um efeito intimidativo e ao mesmo tempo, está em condições de dar uma resposta rápida, caso necessário.

É determinada a utilização do armamento de porte, bem como, o armamento portátil, sendo empregado o calibre fornecido pela Corporação, para as pistolas cal. 40 mm, para as carabinas cal. 556 mm, e em casos mais complexos a utilização de fuzil calibre. 762 mm.

4.1.5 Documentação

Ao iniciar o serviço de escolta, o comandante deve **conferir toda a documentação** pertinente à atividade e confirmar se está em conformidade com o planejamento.

Verificar se os recursos humanos e logístico atende necessidade da complexidade das contas;

Conhecer os antecedentes criminais e o contexto que envolveu a pessoa a ser escoltada repassando todas as informações de inteligência para sua equipe.

Avaliar a **possibilidade** de resgate e ou **atentados** contra o preso.

Definir previamente o itinerário a ser seguido rotas de fuga e o itinerário alternativo.

O planejamento do itinerário deve ser de conhecimento dos policiais encarregados da escolta.

O **itinerário** sempre deve ser escolhido **o mais curto possível** ou de melhor fluidez do tráfego;

Nas situações de **escoltas diárias** deve ser adotado **percursos diferentes** a fim de dificultar e neutralizar possíveis ações de resgates ou de atentados contra os policiais e presos;

Deve ser evitado de passagem por locais ermos, com alto índice de violência que facilitem ou encorajem ação delituosa.

4.1.6 Recebimento do escoltado pela equipe de Policiais Militares.

O oficial preliminarmente deverá **orientar a equipe** sobre o serviço bem como checar devidamente e inspecionar **o armamento** a ser utilizado, equipamento de proteção individual, **instrumento** menor potencial ofensivo e **equipamento** de menor potencial ofensivo;

O local destinado dentro da VTR para o transporte da pessoa presa deverá também ser **previamente inspecionado**, evitando qualquer objeto que possa proporcionar o cometimento de ato lícito ou obter auxílio para tentativa de fuga no parte do preso.

Ao receber o preso, será procedida a **identificação do escoltado conferindo com documento de apresentação ao juízo.**

Será verificado, por meio de inspeção visual e breve entrevista, **o estado de saúde do escoltado** bem como a sua **integridade física.**

Deverá ser realizada a **busca pessoal** e a respectiva imobilização, através do emprego de algemas.

Será **proibido algemar** o preso em **peças ou equipamentos da viatura.**

Do local onde ocorreu a algemação até a viatura, o preso deverá ser conduzido seguro pelo antebraço por um dos policiais de serviço na escolta.

4.1.7 Início da escolta

Antes de iniciar a escolta, **o comandante** da guarnição deverá **informar**, obrigatoriamente, ao Centro Integrado de operações de defesa social (**CIODS**) ou **COPOM**, os **dados pessoais do conduzido e o início do deslocamento.**

Deverá sempre que possível utilizar um **canal específico, na rede rádio** diversas do operacional para as comunicações da equipe de escolta, a fim de favorecer maior agilidade nas comunicações e melhor capacidade de coordenação e controle da operação.

Nas escoltas mais complexas e de maior risco, incluídas todas as extraordinárias, as comunicações devem ser feitas **a cada 30 minutos** informando sobre o desenvolvimento da atividade da escolta bem como a checagem da segurança.

Ao chegar no local previsto para os contatos, o comandante da operação deverá **certificar imediatamente o CIODS** sobre o êxito do deslocamento.

Durante o deslocamento **o giroflex** da viatura em regra, **deverá ser utilizado em todo o deslocamento**, a fim de facilitar a visualização do comboio.

O sistema de sirene só deve ser utilizado normalmente que efetivamente seria necessário, para garantir a integridade física dos envolvidos ou para imprimir maior agilidade e segurança no deslocamento da escolta.



4.1.8 Em tentativa e emboscada

Em caso de atentado, para o resgate do escoltado, a equipe da escolta manter o deslocamento, procurando o local onde terá condições de se abrigar e defender a integridade física dos componentes da escolta, **inclusive do preso.**

Acionará o CIODS, informando ocorrido e requisitando apoio a fim de proteger a equipe e o escoltado.

4.1.9 Desembarque da pessoa presa

Ao chegar no local de destino a equipe irá realizar o **desembarque**, e no intuito de **verificar os arredores** do local fará uma busca 360°.

Se no local existem **suspeitas** sobre as condições do ponto de desembarque quando possível necessário deverá ser procedido **a abordagem a pessoas e veículos** pela **equipe de apoio** a escolta ou pela viatura da área cujo apoio deve ser solicitado.

A viatura deve ser posicionada coberta e abrigada, de forma a deixar o local rapidamente se necessário, preferencialmente de **ré para o prédio e de frente para uma via ou rota de fuga.**

Assim que a **viatura estiver posicionada**, o compartimento de segurança ou local de escolta do **preso deve ser aberto.**

Desembarcar um escoltado, e em caso de vários, desembarcar um escoltado por vez mantendo uma distância de aproximadamente um metro de cada um, sempre acompanhado por dois policiais para cada escoltado.

Após o desembarque do escoltado, o mesmo **deverá ser levado rapidamente ao local previamente determinado pela autoridade competente** para sua permanência, não sendo permitidos contatos ou aproximação de terceiros com a pessoa presa, destacando que o escoltado deverá ser mantido constantemente algemado.

4.2 Custódia de meliantes em hospitais

O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco deve saber e informar aos seus subordinados que esse tipo de escolta, geralmente **é realizado pelos integrantes da SERES, porém é comum integrante da PMPE**, serem escalados **após flagrantes e requisição de delegados da Polícia civil**, para o cumprimento dessa missão, portanto o Oficial da Polícia Militar de Pernambuco, antes de escalar seu efetivo deverá cercasse de alguns cuidados visando a comprovação da documentação requisitória bem como da segurança e a integridade física do preso.

A custódia de preso, será realizada por no mínimo dois policiais militares.

O Oficial deve orientar e **cobrar do policiamento que não é permitido a aproximação de terceiros junto à pessoa presa.**

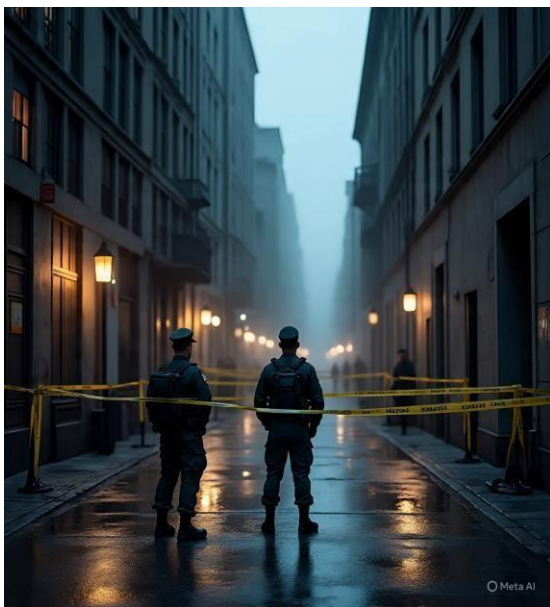
O custodiado **permanecerá algemado**, exceto em caso de extrema necessidade e por **solicitação médica**, podendo se retirar da algema pelo policial militar no momento em que o preso está sendo manipulado por enfermeiras ou médicos, neste caso **será redobrada a atenção** ao paciente em atendimento tendo os policiais obrigação de ocupar pontos vulneráveis tais como **janelas portas e rota de fugas.**



A escolta da pessoa presa deve se acompanhar **em todo o deslocamentos** na dependência do hospital seja em **exames, banheiros** e etc.

5. PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA, ETAPAS DE APROXIMAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO EM LOCAIS DE CRIME

5.1 Procedimento em local de crime



O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco deve saber e informar aos seus subordinados que o isolamento de locais de crime, no entanto no Âmbito da Corporação **não existe qualquer Procedimento Operacional Padrão específico** que estabeleça diretrizes fundamentais para o caso.

Nesse contexto, **a conduta adotada visa padronizar a resposta policial**, proporcionando uma atuação coordenada, eficiente e segura por parte das guarnições, unidades operacionais e do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Preliminarmente o Oficial deve compreender a **diferença entre Isolamento e Preservação**, embora frequentemente usados juntos, isolamento e preservação são conceitos distintos, mas complementares. **O isolamento refere-se à delimitação física da área**, enquanto a **preservação engloba todas as medidas tomadas para manter a integridade dos vestígios e evidências, incluindo o isolamento**, mas também outras ações como a proteção contra intempéries e a não manipulação de objetos.

Diante de um cenário de crime, realizar o isolamento em local de crime é fundamental para **preservar evidências**, evitar que evidências sejam destruídas, contaminadas ou removidas. **manter a integridade da cena**, a fim de garantir que a cena do crime seja preservada para análise e investigação, **proteger a equipe de investigação**, e além de garantir a segurança da equipe

de investigação, evitar contaminação de evidências, além de **facilitar a investigação**, assim permitindo que a equipe de investigação colete evidências e realize análises de forma eficaz, com a citadas providências, garante a qualidade da investigação e a obtenção de resultados precisos.

A guarnição empenhada em ocorrência e se deparar em local de crime deve atentar para as recomendações sobre a **importância do do Isolamento adequado garante que os vestígios deixados no local do crime permaneçam intactos**, permitindo que a **perícia os análise com precisão**, a preservação da cena do crime, através do isolamento, contribui para a confiabilidade da investigação, fornecendo **elementos probatórios** mais seguros e confiáveis, o isolamento eficaz do local do crime contribui para a segurança pública, pois ajuda a garantir que os **responsáveis sejam identificados e responsabilizados**.

Cabe a equipe de atendimento ao chegar no local buscar imediatamente realizar a **delimitação da Área** onde ocorreu o crime deve ser claramente delimitada, utilizando materiais como **fitas**, cones ou **barreiras físicas**, buscar o **controle de Acesso para** impedir o acesso de pessoas não autorizadas à área isolada, incluindo curiosos, imprensa e até mesmo outros agentes de segurança e realizar a **vigilância**, o qual deve ser mantido sob vigilância constante para **evitar qualquer tipo de alteração ou contaminação da cena do crime**, é importante realizar o **registro** pois documentar o processo de isolamento, incluindo a delimitação da área, os materiais utilizados e as medidas de controle de acesso.

Os resultados esperados com a adoção deste procedimento incluem a **eficiência da resposta policial**, a **preservação do local de crime e o fortalecimento da imagem institucional da corporação**, com adoção de uma postura organizacional, portanto, representa uma importante ferramenta de padronização e preparo técnico para situações de isolamento em local de crime, exigindo dos policiais militares uma atuação ágil, disciplinada, coordenada e pautada na legalidade, com o objetivo maior de restabelecer a ordem pública e garantir a instigação adequada.

5.2 Preservação de local de sinistro de trânsito com vítima ou sem vítima.

O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco deve saber e informar aos seus subordinados que o **isolamento de locais de acidente de trânsito** constitui uma das atividades mais sensíveis e estratégicas da atuação policial militar, sendo **essencial para a preservação da vida**, da integridade física das vítimas, da fluidez viária e da cena do evento **para futura apuração dos fatos**.

No âmbito da PMPE o **Procedimento Operacional Padrão (POP nº 0028)** estabelece diretrizes claras e técnicas para orientar os policiais militares no cumprimento desta missão, com respaldo em normas legais e operacionais.

O objetivo central do POP nº 0028 é **padronizar** a conduta policial quanto ao levantamento e isolamento de locais de acidentes de trânsito, garantindo a segurança viária, a integridade das provas e o atendimento adequado às vítimas.



A legislação que respalda essa atuação inclui a Lei nº 5.970/1973 e a Lei nº 6.174/1974, que autorizam a remoção imediata de veículos e vítimas do leito da via pública quando sua permanência comprometer o tráfego, independentemente de exame pericial imediato.

O **primeiro passo** do policial militar, ao chegar ao local do acidente, é realizar a **sinalização eficaz da área**. Para isso, pode-se utilizar **cones, cavaletes, fitas, galhos, estepe** ou qualquer outro recurso que indique a ocorrência aos motoristas, evitando novos acidentes.

Durante o período noturno, são recomendadas **lanternas, coletes refletivos ou luzes improvisadas**. Esta ação visa garantir a segurança dos envolvidos e do próprio efetivo policial. Simultaneamente, **o policial deve verificar o estado das vítimas**, priorizando o atendimento aos inconscientes ou gravemente feridos, e acionar imediatamente os serviços de emergência (SAMU ou Corpo de Bombeiros).

O uso de luvas e materiais descartáveis é obrigatório, respeitando os protocolos de biossegurança. Caso haja risco de explosão, incêndio ou vazamento de substâncias perigosas, a área deve ser evacuada com base em protocolos de segurança e acionamento da Defesa Civil.

A verificação de **produtos perigosos** nos veículos envolvidos deve seguir o Decreto nº 96.044/1988 e resoluções da ANTT, como a nº 5.232/2016. A identificação do produto é feita por meio dos **painéis de segurança e rótulos de risco**. Havendo derramamento ou risco à população e ao meio ambiente, medidas de contenção e isolamento devem ser imediatamente adotadas.

Outra atribuição essencial é a **identificação e qualificação dos envolvidos e testemunhas**, incluindo o recolhimento de dados pessoais, documentos de habilitação e condições do veículo.

O policial deve **verificar a autenticidade e validade da CNH, CRLV** e, no caso de veículos especiais, as devidas autorizações (AET, ATE, APVC). Quando houver envolvimento de pessoas sem habilitação ou sob efeito de álcool/drogas, a prisão em flagrante é cabível, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A **confecção do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) é exclusiva dos agentes da autoridade** de trânsito é imprescindível, devendo conter todos os dados objetivos e imparciais sobre o fato, na ausência do agente da autoridade de trânsito pode ser confeccionado um Boletim de Ocorrência eletrônico (BOE).

Em caso de acidente com vítima, o(s) condutor(es) deverá(ão) ser encaminhado(s) à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Caso a viatura envolvida seja de patrimônio público ou locada, aplica-se a Portaria Normativa nº **018/2013 do Comando Geral da PMPE**, que determina a abertura de processo sumário ou inquérito técnico, conforme o caso.

O policial militar deve atuar sempre com **imparcialidade, evitando emitir juízos de valor**, discutir com os envolvidos ou fornecer **declarações precipitadas à imprensa**.

Toda comunicação com os meios de comunicação deve **limitar-se a informações objetivas**, como número de veículos, vítimas e danos, preservando o sigilo e a responsabilidade institucional.



Entre **os principais erros** a serem evitados estão: **ausência de sinalização** eficaz, **não preservação da cena do acidente, falha na prestação de socorro**, ausência de registro completo, omissão quanto à **prisão em flagrante** quando necessária, e negligência na verificação de **risco químico**, elétrico ou ambiental.

Como resultado esperado, o POP nº 0028 visa garantir uma atuação policial rápida, segura e técnica, **evitando a ocorrência de novos acidentes**, assegurando a integridade das vítimas, restabelecendo a fluidez do tráfego e promovendo a correta apuração dos fatos. Além disso, busca-se melhorar os indicadores operacionais da corporação, fomentar a confiança da sociedade na instituição policial e assegurar o cumprimento da legislação de trânsito e penal. Dessa forma, o isolamento de locais de acidente de trânsito não é apenas uma ação operacional, mas um compromisso com a vida, a legalidade e a eficiência no serviço público prestado pela Polícia Militar.

A observância rigorosa dos procedimentos descritos no POP nº 0028 fortalece o papel da PMPE como agente de proteção, ordem e justiça nas vias públicas do Estado.

5.3 Legislação que autoriza a remoção de pessoa/objeto de local de crime.

No artigo 158 e seguintes, em conjunto com o artigo 6º, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), detalham os procedimentos de preservação e análise do local de crime, incluindo a remoção de vestígios **quando necessário e autorizado. A remoção só pode** ocorrer após a devida autorização e registro por **parte do perito responsável**, para **evitar a alteração ou destruição de provas**. A legislação que autoriza a remoção de pessoas ou objetos de um local de crime é encontrada principalmente no local do crime. O Código de Processo Penal (CPP) estabelece que, em casos de infrações penais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito (direto ou indireto) é indispensável para a investigação. Esse exame, conduzido por peritos criminais, visa a coleta e análise de evidências no local do crime.

A remoção de vestígios do local do crime só deve ocorrer **após a autorização e supervisão do perito responsável**, qualquer pessoa que adentre ou remova vestígios sem autorização **pode ser responsabilizada pelo crime de fraude processual**, previsto no artigo 347 do Código Penal, a remoção inadequada ou sem registro pode comprometer a cadeia de custódia e a **validade das provas**.

O artigo 158-D do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece normas para o acondicionamento e transporte de vestígios, com o objetivo de garantir sua integridade.

A preservação do local do crime é fundamental para a correta investigação e apuração dos fatos, a alteração ou destruição de vestígios pode prejudicar a busca da verdade e a responsabilização dos culpados, contudo a legislação busca garantir que o local do crime seja tratado com a devida importância e que as provas sejam coletadas e analisadas de forma técnica e confiável.



6. TOMADA DE DECISÕES PROCEDIMENTAIS PARA OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES MILITARES E PROFISSIONAIS DE OUTRA FORÇA POLICIAL



O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco deve saber e informar aos seus subordinados que a atuação da Polícia Militar em ocorrências que envolvem autoridades exige um rigoroso cumprimento de normas legais, respeito às prerrogativas funcionais e equilíbrio técnico-operacional.

O Procedimento Operacional Padrão (POP nº 0020), da Polícia Militar de Pernambuco, foi elaborado com o objetivo de padronizar condutas e orientar o efetivo sobre como agir em situações que envolvam **autoridades dos três poderes, membros do Ministério Público, Judiciário, das Forças Armadas, das Polícias, da Advocacia Pública e Privada, e demais detentores de imunidades e prerrogativas.**

O ponto central do POP é assegurar que a atuação do policial militar seja legal, proporcional e respeitosa, mesmo diante de situações em que autoridades possam figurar como autores de delitos.

O documento reconhece os diferentes graus de imunidade — **diplomática (absoluta) e parlamentar (relativa)** — e regula a abordagem conforme a natureza do cargo exercido.

Nas ocorrências com autoridades diplomáticas, que gozam de imunidade absoluta, os policiais não podem efetuar prisões nem mesmo em flagrante.

Devem **apenas qualificar o envolvido, liberar a autoridade**, apreender eventuais objetos do crime e encaminhar testemunhas e vítimas à Delegacia.

A **documentação da ocorrência** deve ser encaminhada ao **Comando Geral**, que por sua vez notificará o **Governo do Estado**, o único com **competência para dialogar com os países de origem**, conforme a **Convenção de Viena, aprovada pelo Decreto nº 56.435/1965.**

Em relação a **autoridades parlamentares (deputados e senadores)**, que possuem imunidade relativa, a prisão só pode ocorrer em **flagrante de crime inafiançável**, como os definidos nos incisos XLII, XLIII e XLIV do art. 5º da Constituição Federal: **racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos.**

Se o crime for afiançável, a autoridade deve ser liberada após identificação e registro dos fatos, com encaminhamento da vítima e testemunhas à Delegacia.

Para **magistrados e membros do Ministério Público**, o procedimento é ainda mais rigoroso. Estes só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e, mesmo assim, **não podem ser conduzidos à Delegacia**.

Os magistrados devem ser apresentados ao Presidente do Tribunal de Justiça, e membros do MP, ao Procurador-Geral de Justiça.

Essa medida está prevista na LOMAN (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e nas respectivas leis orgânicas do Ministério Público (Lei nº 8.625/93 e Lei Complementar nº 75/93).

Para **oficiais das Forças Armadas, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros**, ou delegado de polícia, a condução deve respeitar os critérios da hierarquia militar. A Força ou Instituição à qual pertencem **deve ser imediatamente comunicada**, sendo esta **responsável por efetuar a condução**, se possível. Se não houver condições, a PM pode realizar o procedimento, desde que com policial de patente igual ou superior.

No tocante a **advogados, defensores públicos**, procuradores e auditores fiscais, o POP exige atenção às prerrogativas legais específicas. O advogado, por exemplo, tem direito à inviolabilidade do exercício da profissão conforme o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

Se estiver **em pleno exercício profissional e o crime for afiançável**, deve ser lavrado auto na Delegacia com imediata liberação, mediante **comunicação à seccional da OAB**. Fora do exercício da profissão, não há prerrogativa funcional que o isente das medidas normais.

Nos casos envolvendo **auditores da Receita Federal, procuradores da Fazenda Nacional ou fiscais fazendários**, também deve ser verificado se o fato ocorreu no **exercício da função**. Caso contrário, não se aplicam as prerrogativas, e os procedimentos são os mesmos para qualquer cidadão.

Se estiverem **no exercício e o crime for inafiançável**, devem ser conduzidos respeitando-se a dignidade da função, e sempre com a possibilidade de representação da instituição a que pertencem acompanhando o ato.

O documento reforça que, em todas as ocorrências, o policial deve **identificar com precisão a autoridade**, verificar sua condição na ocorrência (vítima, testemunha ou autora), solicitar documentos de identificação válidos, e comunicar imediatamente ao COPOM/CIODS.

Todas as ações devem ser devidamente registradas em **BOPM**, com informações claras, imparciais e fundamentadas.

O POP também estabelece que **informações à imprensa devem ser centralizadas na Assessoria de Comunicação da PMPE**, evitando declarações pessoais dos policiais que comprometam a imparcialidade da corporação. Isso preserva tanto a imagem da instituição quanto a dos envolvidos.

Por fim, destaca-se que os erros mais comuns incluem: **não reconhecer** corretamente a autoridade; conduzi-la **sem observar as prerrogativas** legais; tratar com desrespeito a função exercida; ou divulgar informações sensíveis à mídia. Tais falhas podem resultar em **responsabilização** disciplinar, administrativa e até judicial do policial envolvido.



Em síntese, o POP nº 0020 estrutura-se como instrumento essencial para garantir segurança jurídica, padronização de condutas e respeito institucional nas ocorrências que envolvem autoridades. Sua aplicação adequada promove a legalidade da atuação policial e assegura a preservação da ordem democrática e do Estado de Direito.

7. PROCEDIMENTO COM MORTE DE INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO EM SERVIÇO.



O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco **deve saber e informar aos seus subordinados** que no tocante ao procedimento no atendimento de ocorrências que envolvem a morte de policiais militares em serviço ou não, impõem à corporação não apenas um desafio operacional, mas também um compromisso ético, técnico e institucional.

O Procedimento Operacional Padrão (POP nº 051/PMPE) foi criado com o objetivo de normatizar as ações a serem adotadas nesses eventos críticos, garantindo respostas rápidas, seguras e **dentro dos preceitos legais e dos direitos humanos**.

Tanto os policiais de serviço **quanto os de folga** possuem funções específicas e delimitadas, com vistas à preservação da ordem e à efetividade da atuação da tropa.

Inicialmente a avaliação dos pontos críticos busca **instruir os policiais militares sobre o conhecimento prévio dos procedimentos** a serem adotados por todos, quando houver ocorrência com resultado **morte de integrantes da corporação**. Todas as ações devem ser coordenadas em campo pelo comandante designado, com apoio das diretorias de planejamento, inteligência e assistência social.

O efetivo lançado deve atuar sob **comando unificado**, respeitando a legalidade e **evitando abusos motivados por comoção emocional**.

Durante a resposta inicial, cabe ao Oficial de Operações repassar dados críticos ao COPOM, mobilizar reforços e coordenar diligências para localização e captura dos envolvidos na morte do policial.

Já o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e a Central de **Monitoramento** de Viaturas (CMV) devem manter **controle absoluto das viaturas na área**, impedindo deslocamentos de equipes **não autorizadas**, o que garante a integridade da cena e o bom andamento da investigação pericial.

No caso dos policiais militares **de folga**, o POP é categórico: **não é permitido o envolvimento espontâneo** nas diligências, salvo se devidamente **autorizados por seu Comandante e pelo Oficial responsável pelas ações no terreno**.

O policial de folga que deseje colaborar **deve apresentar-se fardado** em sua unidade de origem e aguardar autorização formal. Caso contrário, sua participação será considerada **irregular**, sujeita a sanções administrativas e criminais.

O POP também prevê a **instalação de um Gabinete de Controle de Crise (GCC/DPO)**, que **centraliza o comando estratégico** da ocorrência, garantindo que todas as decisões operacionais estejam alinhadas com as diretrizes institucionais.

O uso de tecnologias como **drones, apoio aéreo do GTA**, integração com a Polícia Civil e acionamento de **apoio jurídico e psicológico à família da vítima** também são procedimentos previstos, reforçando a resposta integrada.

Por fim, o documento enfatiza que todas as ações devem observar a legalidade, especialmente no uso da força, condução de suspeitos e formalização dos registros.

Os comandantes devem orientar constantemente a tropa para **evitar excessos e garantir que os direitos dos suspeitos** sejam respeitados, ainda que a tropa esteja emocionalmente abalada.

Em suma, o **POP nº 0051** estabelece um rigoroso padrão de conduta para ocorrências com **resultado morte de policiais militares**, garantindo atuação coordenada, legal e eficaz da PMPE.

Ao disciplinar o papel tanto dos militares em serviço quanto daqueles de **folga**, o procedimento **assegura a preservação da ordem, a valorização da vida e o respeito à memória dos policiais vitimados**, fortalecendo a confiança da sociedade na corporação e no Estado Democrático de Direito. Diante da ocorrência crítica em que policial militar vem a ser vitimado fatalmente, será ativado um **gabinete de crise GCC/DPO, que terá a seguinte composição:**

- a) **Oficial do GCC/DPO (COPOM)**, na sede do centro de operações (COPOM - 190);
- b) **Comandante da unidade onde o fato ocorreu** ou oficial por ele designado, como também, o oficial designado pela 2 EMG, sendo que estes poderão se deslocar ao COPOM ou poderá acompanhar todas as ações em local que não venha a sofrer solução de continuidade.
- c) Todas as diligências realizadas visando deter os suspeitos, devem ser realizadas sobre o comando do **oficial designado pelo Comandante do Batalhão da área onde ocorreu o fato**, o qual decidirá quais ações a partir de então serão desencadeadas no terreno;
- d) Caso o comandante das ações no terreno avalie que **o efetivo mobilizado seja insuficiente**, este deverá manter contato com o seu **superior do COPOM**, gerente do controle de crise/DPO visando a **disponibilização de um reforço através do remanejamento de guarnições** das demais áreas da RMR como também, das **unidades especializadas** para a suplementação das ações no terreno, a mesma providência se aplica na Diretorias do Interior (DINTER 1 e 2) e outras que porventura venham a ser criadas;
- e) **O Comandante da unidade policial** em que estava lotado o **PM vitimado** deverá **designar preferencialmente, um Oficial para comandar as ações no terreno**, em conjunto com o núcleo de inteligência podendo ainda acompanhar todas as ações na sede do batalhão, ou em local que possa adotar ações necessárias para o Bom atendimento do serviço visando a **identificação e prisão do alvos na ocorrência**;

SEQUÊNCIA DE AÇÕES DO EFETIVO POLICIAL MILITAR

7.1 Caberá à coordenação do gabinete de controle de crise (GCC/COPOM)

- 1) **acionar o oficial de operações da área** para acompanhar a ocorrência in loco;
- 2) **informar a ocorrência às autoridades através de canal técnico SDS**, Comandante geral, subconete geral, Diretoria de Planejamento Operacional, demais Diretorias subordinadas a DPO;
- 3) **acionar o comandante da unidade** onde estava lotado o policial militar vitimado;
- 4) **escalonar a solicitação de apoio das operativas da SDS** (GGPOC, DHPP, GTA, CORREGEDORIA E CBMPE) e caso seja necessário outras instituições (PRF, SAMU, MP, PF)
- 5) **informar ao plantão da AMPC** (Assessoria Militar e Policial Civil) através do telefone (81) 9.9969.9364. todavia, se o fato for no interior do Estado, o estacionamento deverá ser pela respectiva diretoria operacional DINTER 1 ou 2.
- 6) **Acionar a DAS** (Diretoria de Assistência Social), par assistir os familiares do Policial Militar vitimado para as providência de praxe;
- 7) **Ativar uma nova área de comando e controle exclusivamente para coordenar todas as ações** que serão desencadeadas na área do fato, em conjunto com a Central de Monitoramento de Viaturas (CMV/DPO)
- 8) **Acompanhar a situação até o encerramento da ocorrência**, fiscalizando as ações adotadas pelos despachantes e guarnições empenhadas, buscando colher todas as informações a fim subsidiar a investigação do fato;
- 9) Constar todas as informações desencadeadas no terreno no relatório do Coordenador do COPOM.

7.2 Do(s) Oficial(ais) de Operações no Terreno.

1. Após ser certificado da ocorrência, este **deverá se deslocar ao local do fato**, a fim de repassar detalhadamente os dados levantados que possam ser úteis a posteriori, reportando-os ao COPOM;
- 2) **Comandar as ações no terreno até a chegada dos demais oficiais designados pelo comandante do batalhão** da área onde ocorreu o fato, almejando a detenção dos suspeitos envolvidos na ocorrência;
- 3) **Comunicar ao Comandante ou chefe do policial militar vitimado** caso pertença a alguma unidade especializada ou serviço administrativo na corporação, ficando à disposição do comandante para as ações do terreno;
- 4) **Acionar o efetivo do malhas da lei, do batalhão da área** e/ou da unidade especializada a fim de apoiar as ações no terreno, devendo certificar:
 - 4.1. O Comandante da OME;
 - 4.2. O Coordenador do COPOM
- 5) Ao final da ocorrência **confeccionar comunicação circunstanciada do fato** para devida a apuração administrativa que vitimou o policial militar em serviço.



7.3 Do Despachante da área do COPOM

1. **Empenhar e coordenar as guarnições** que forem selecionadas para o atendimento da ocorrência, devendo primar pela orientação ao isolamento do local em conta as demais guarnições devem realizar diligências para localizar e deter o suspeito;

2. Fazer o **levantamento dos dados referentes ao policial militar vitimado**;

3. **Só permitir que as viaturas e as guarnições empenhadas pelo Copom** se dirijam e ou permaneçam no local da ocorrência;

4. Manter sempre a orientação via rádio aos policiais militares que estejam de serviço e empenhados na ocorrência que caso que "***caso visualiza em policiais de folga, em veículos particulares vivos que sejam voluntários nas buscas, é fundamental que isso solicite em primeiramente ao seu Comandante para fazerem parte das buscas devendo assumirem o serviço e aguardarem a orientação do oficial Comandante nas ações no terreno***".

5. **Fiscalizar em conjunto com o CMV/DPO** para que se desloque em um local somente as guarnições empenhadas pelo COPOM por meio de gabinete de controle de crise;

6. **Apoiar e orientar o efetivo** empenhado quanto ao cumprimento das normas legais no decorrer das ações a serem desencadeadas no terreno.

7.4 Da DAS (Diretoria de Assistência Social)

Após ser cientificada do fato, a Diretoria deverá **adotar as providências no tocante à assistência aos familiares** do Policial Militar vitimado na ocorrência, com assistência psicológica, auxílio funeral, etc.

7.5 Da DPJM (Diretoria de Polícia Judiciária Militar)

Após cientificada, adotará as **providências na esfera de suas atribuições**.

7.6 Do CMV/DPO (Comando de Monitoramento de Viaturas/DPO)

Realizar o monitoramento através do GPS(global positioning system) - sistema de posicionamento global) **de todas as viaturas policiais que forem para a área do fato**, sejam elas pertencentes aos Batalhões de área ou unidades especializadas. Elas devem informar imediatamente ao Comandante das ações no terreno e reportar todas as viaturas que efetuaram o deslocamento para a área do fato **com ou sem autorização** do COPOM.

7.7 Do GTA/SDS (Grupamento Tático Aéreo/SDS)

Após ser certificado pelo coordenador do GCC/DPO, o GTA (grupamento tático aéreo) deverá **adotar as providências para o possível apoio às guarnições no terreno**, conforme necessidade do oficial designado pelo comandante da unidade onde o fato ocorreu.



7.8 Dos Drones/PMPE

Manter equipamento RPA (remotely piloted aircraft) em condições de apoiar as unidades operacionais nesse tipo de ocorrência de crise, cujos ajustes deverão ser realizados entre o respectivo Comandante das ações no terreno e o coordenador do GCC/DPO, lembrando das **limitações, caso sejam também acionados do GTA** (Grupamento Tático Aéreo).

7.9 Das Unidades Especializadas da DIRESP (Diretoria Integrada Especializada).

1. Em caso de **empenho de efetivo pertencente à DIRESP**, para se deslocarem ao local do fato, esse o efetivo deverá estar **sob comando de um Oficial da respectiva unidade** especializada, devendo cientificar a coordenação do COPOM, como também ao Comandante das ações no terreno, a fim de obter as informações com mais detalhes dos fatos e receber as orientações em qual área territorial deverão operar, no intuito de corroborar nas impulsões necessárias a detenção dos suspeitos envolvidos na ocorrência.

2. Caso o policial militar vitimado seja de qualquer unidade especializada, seu Comandante deverá, preferencialmente, **indicar um Oficial da sua unidade especializada** para acompanhar as ações em apoio ao comandante da unidade diária onde ocorreu o fato.

8 DIFERENCIAÇÃO DE TIPOS DE PESSOAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS QUE SÃO INSERIDAS EM GRUPOS VULNERÁVEIS



A atuação da Polícia Militar em ocorrências que envolvem grupos vulneráveis, **requer sensibilidade, respeito e conhecimento das necessidades específicas de cada grupo.**

Algumas diretrizes gerais para uma abordagem adequada para grupos vulneráveis:

- a) **Pessoas com deficiência:** Abordagem cuidadosa e respeitosa, considerando os **riscos ambientais e possíveis objetos** que possam ser usados de forma agressiva pelo indivíduo com transtorno mental.

- b) **Idosos:** Abordagem **respeitosa e paciente**, considerando as limitações físicas e cognitivas.
- c) **Crianças e adolescentes:** Abordagem **cuidadosa e respeitosa**, considerando a idade e o nível de desenvolvimento.
- d) **Pessoas em situação de rua:** Abordagem **respeitosa e não julgadora**, considerando as necessidades básicas e de segurança.
- e) **Pessoas LGBTQTI:** Abordagem **respeitosa e inclusiva**, considerando a identidade de gênero e orientação sexual.
- f) **Pessoas com doenças mentais:** Abordagem **respeitosa e empática**, considerando as necessidades específicas de cada pessoa.
- g) **Mulheres:** São historicamente **vítimas de discriminação**, violência de gênero e desigualdade salarial.
- h) **Imigrantes e refugiados:** Podem ser **vítimas de violência, exploração e discriminação** por estarem em situação irregular ou por serem estrangeiros.

A abordagem a grupos vulneráveis **requer sensibilidade, respeito e conhecimento das necessidades específicas de cada grupo**. É fundamental desenvolver habilidades e competências para lidar com esses grupos de forma adequada e respeitosa e com dignidade.

Demonstrar **compreensão e empatia pelas necessidades e experiências dos grupos** vulneráveis, utilizando **linguagem clara e acessível** para garantir a compreensão, garantindo a acessibilidade física e comunicativa para os grupos vulneráveis.

No contexto do **atendimento dos grupos vulneráveis, é primordial o treinamento e a capacitação da tropa para lidar com grupos vulneráveis de forma adequada**, além de fortalecer as políticas públicas e procedimentos inclusivos.

8.1 Pessoas com deficiência:

O **Procedimento Operacional Padrão nº 0009** da Polícia Militar de Pernambuco tem por finalidade normatizar a conduta dos policiais militares **em ocorrências que envolvam pessoas com deficiência mental**, assegurando um atendimento pautado na **legalidade, na dignidade da pessoa humana e nos princípios dos direitos humanos**, conforme a Constituição Federal, a Lei nº 10.216/2001, a Lei nº 13.060/2014, e tratados internacionais como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional.

Durante o serviço operacional, o policial militar deve **inicialmente avaliar o terreno da ocorrência, identificando riscos ambientais e possíveis objetos que possam ser usados de forma agressiva pelo indivíduo com transtorno mental**. É fundamental verificar a **presença de familiares e acionar o SAMU, Corpo de Bombeiros ou unidade de saúde, quando necessário**.

A **aproximação ao cidadão com deficiência mental deve ser cautelosa, respeitosa e gradual, priorizando a verbalização calma e firme**. O policial deve manter distância segura e identificar sinais de agressividade, alucinação ou agitação psicomotora.

A **arma de fogo deve estar no coldre (quando não existir perigo à vida ou a integridade física e a vida do policiamento)**, e a abordagem deve ocorrer em local seguro, com menor fluxo de pessoas. Caso haja resistência ou agressividade por parte do indivíduo, o policial **deve tentar acalmar a situação com diálogo, evitando gestos bruscos ou palavras de confronto**.



Em situações críticas, é autorizada a contenção física, preferencialmente com o uso progressivo da força e mediante superioridade numérica. O emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo (como tonfas, algemas e armamento de choque) deve seguir critérios de proporcionalidade, sendo vedado o uso desnecessário ou desproporcional da força.

Após o controle da situação, a pessoa com deficiência mental deve ser encaminhada prioritariamente para avaliação médica em hospital de referência, conforme orientação do CIODS ou COPOM, nunca sendo mantida em custódia policial sem respaldo técnico.

O POP destaca também possíveis erros operacionais, como realizar abordagem com efetivo reduzido, usar força excessiva, deixar de identificar o transtorno mental ou não acionar o serviço médico. Como ações corretivas, o documento orienta o reforço do efetivo, uso adequado dos EPs, capacitação contínua em defesa pessoal e respeito irrestrito aos dispositivos legais e normas técnicas.

O resultado esperado é que a abordagem policial a pessoas com deficiência mental seja coordenada, respeitosa, segura e eficaz, com foco na preservação da vida, no acolhimento adequado da pessoa em crise e na valorização da imagem institucional da PMPE como defensora da cidadania e da dignidade humana.

8.2 Idosos

O atendimento policial a pessoas idosas deve ser realizado com respeito, dignidade e considerando a vulnerabilidade da situação. A abordagem deve ser feita de forma não violenta, garantindo o direito

No âmbito da PMPE, não existe qualquer procedimento operacional padrão para o atendimento de ocorrências policiais envolvendo idosos, que pode ocorrer através de diversos canais, com destaque para o telefone 190, que é o número de emergência da Polícia Militar, e também através de delegacias especializadas como a Delegacia do Idoso. Em casos de violência ou maus-tratos, é crucial denunciar, seja através do Disque 100, Delegacia do Idoso ou 190 em situações de emergência.

Em Recife, a Delegacia de Proteção ao Idoso pode ser contatada pelo telefone (81) 3184-3772 e pelo e-mail dp.idoso@policiacivil.pe.gov.br, em alguns casos, o atendimento presencial pode ser necessário.

O resultado esperado é que a abordagem policial a pessoas idosas seja coordenada, respeitosa, segura e eficaz, com foco na preservação da vida, no acolhimento adequado da pessoa em crise e na valorização da imagem institucional da PMPE como defensora da cidadania e da dignidade humana.



8.3 Crianças e adolescentes

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estabeleceu, por meio do **Procedimento Operacional Padrão (POP nº 0021)**, um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro é a **proteção integral da criança e do adolescente**, consolidado com a promulgação do **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)**, instituído pela Lei nº 8.069/1990. No diploma legal protetivo, o Estado reconhece que adolescentes também podem cometer condutas ilícitas, as quais recebem **tratamento jurídico específico**, condutas classificadas como **atos infracionais**, e sua apuração e responsabilização seguem princípios distintos dos aplicáveis aos adultos.

O correto encaminhamento é fundamental na contenção, abordagem e encaminhamento dos adolescentes em conflito com a lei, respeitando os limites legais e os direitos fundamentais assegurados a esses jovens, crime ou contravenção penal, praticada por criança ou adolescente”, segundo o artigo 103 do ECA, **é definido como “ato infracional como a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando praticada por criança ou adolescente, trata-se, portanto, de uma equiparação legal, pois o adolescente não comete crime no sentido técnico-penal, mas sim um ato infracional.**

O tratamento dado a esses casos visa **conciliar a responsabilização com a proteção e o caráter pedagógico** da sanção, evitando a estigmatização precoce e priorizando medidas socioeducativas.

O sistema socioeducativo prevê **medidas alternativas à prisão, como advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação**, esta última restrita aos casos mais graves e por tempo determinado, conforme previsto no artigo 112 do ECA, ao contrário do sistema penal adulto.

A Polícia Militar **atua diretamente na identificação e condução de adolescentes envolvidos em atos infracionais**, sendo muitas vezes o primeiro agente estatal a lidar com a ocorrência. Nesse sentido, a atuação da PM deve observar rigorosamente **os princípios da legalidade, proporcionalidade, respeito à dignidade, prioridade absoluta e interesse superior do menor, todos estabelecidos pela Constituição Federal e pelo ECA.**

8.4 Pessoas em situação de rua

O atendimento policial a pessoas em situação de rua deve ser realizado com respeito, dignidade e considerando a vulnerabilidade da situação. A abordagem deve ser feita de forma não violenta, garantindo o direito da pessoa permanecer com seus pertences. O policial deve estar ciente dos procedimentos de segurança e dos direitos da pessoa, além de estar informado sobre os serviços de acolhimento e assistência social disponíveis.

No entanto, **o número de ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua em Pernambuco tem crescido significativamente**, que obriga a corporação a ter uma conduta voltada à realidade dessa população, que **é marcada por extrema vulnerabilidade, desemprego, problemas familiares e uso de drogas, falta de moradia, falta de acesso a serviços básicos e exposição a riscos como violência, doenças e isolamento social.**

A situação pode ser agravada quando do envolvimento da população de pessoas em situação de rua no cometimento de crimes, **que geralmente são tráfico de drogas, roubo e furtos, práticas de homicídios, violência doméstica, estupros e etc.**

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) **não estabeleceu qualquer Procedimento Operacional Padrão**, tendo em vista o caráter assistencial que o tema requer, entretanto é indispensável a conduta dos policiais militares estaduais nos diversos tipos de ocorrências, adotem importância estratégica, tática, jurídica e institucional, sendo pilares essenciais para a legalidade, eficiência, segurança e transparência das atividades policiais. A conduta deve ser definida na perspectiva das normas técnicas e diretrizes previamente elaboradas que orientam a execução de atividades específicas dentro da atuação policial. O objetivo principal é assegurar um comportamento padrão dos policiais militares, garantindo que as ações sejam realizadas de forma segura, eficiente, legal, independentemente da unidade ou do agente envolvido.

8.5 Pessoas LGBTTI

A abordagem e busca pessoal à população **LGBTTI** por integrantes da Polícia Militar de Pernambuco, segue o **Procedimento Operacional Padrão nº 0005** da Polícia Militar de Pernambuco, que tem como finalidade **orientar e disciplinar a atuação policial durante abordagens e buscas pessoais direcionadas à população LGBTTI**, garantindo a dignidade e o respeito aos direitos humanos dessa parcela da sociedade, frequentemente vulnerabilizada pela discriminação e preconceito.

Os procedimentos especificados no documento ressaltam a importância dos policiais militares **conhecerem detalhadamente as diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual**, visando evitar práticas discriminatórias durante a abordagem.

O POP estabelece ainda **orientações específicas para cada segmento do grupo LGBTTI**, com o objetivo de garantir que as abordagens ocorram sempre dentro dos parâmetros legais, éticos e respeitosos.

Para pessoas identificadas como lésbicas, gays e bissexuais, as abordagens seguem os procedimentos convencionais, ou seja, **homens são abordados por policiais do sexo masculino e mulheres por policiais femininas**, sempre fundamentadas pela suspeita objetiva e **evitando-se** qualquer **abordagem motivada** exclusivamente por **demonstrações públicas de afeto**, desde que estas não configurem atos obscenos.

Em relação às **travestis e mulheres transexuais**, a **abordagem** deve ser feita com **respeito à identidade feminina assumida**, utilizando-se termos femininos como "senhora", "ela" e outros adequados.

Recomenda-se que a revista pessoal seja realizada por policiais femininas, considerando a aparência feminina da pessoa abordada, salvo quando houver risco operacional, caso em que devem ser aplicados procedimentos específicos, garantindo sempre discrição e respeito.

O uso do **nome social** também deve ser **garantido e respeitado integralmente** pelos policiais, devendo ser **anotado inclusive em registros policiais oficiais**.



Para os **homens transexuais**, a **recomendação** inicial é de **abordagem por policiais masculinos**, devido à **aparência masculina assumida**.

Caso o **homem transexual** manifeste **explicitamente sua identidade de gênero**, **solicitando ser abordado por policial feminina**, essa preferência deve ser atendida **sempre que possível**.

Neste caso, também **se respeita integralmente o uso do nome social escolhido pela pessoa abordada, garantindo discrição e evitando constrangimentos**.

No caso das pessoas **intersexuais**, a **revista pessoal deve ser feita conforme a identidade assumida pela pessoa** (masculina ou feminina), sempre observando a máxima discrição e respeito pela intimidade e dignidade pessoal.

O POP enfatiza ainda que qualquer abordagem ou busca pessoal deve ser conduzida dentro dos princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pela doutrina do Uso Diferenciado da Força (UDF).

O documento destaca ainda **possíveis erros operacionais**, como a **ausência de policiais femininas durante abordagens e o desconhecimento do POP pelos policiais**, propondo ações corretivas, especialmente relacionadas à capacitação contínua e ao esclarecimento das equipes policiais quanto às **particularidades do grupo LGBTTI**.

Finalmente, o POP espera promover uma abordagem policial consciente e capacitada, que garanta o respeito à população LGBTTI e fortaleça a confiança pública na Polícia Militar como instituição defensora dos direitos humanos e da dignidade de todos os cidadãos.

Seguem as denominações:

- I **Gay** - aquele que exclusivamente sente atração sexual e/ou amorosa por pessoa do mesmo sexo.
- II **Lésbica** - mulher que tem atração sexual por ou mantém relação afetiva e/ou sexual com outra mulher.
- III **Travesti** - refere-se a uma pessoa que foi designada como homem ao nascer, mas que se identifica como mulher e/ou assume papéis de gênero feminino.
- IV **Transexual** - aquele que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído em consonância com seu sexo ao nascer e que procura se adequar à sua identidade de gênero, podendo, em alguns casos, se submeter a um tratamento hormonal ou cirúrgico.
- V **Cisgênero (CIS)** - pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela quando nasceu, pessoa herterossexual.
- VI **Transgênero (trans)** - pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído quando nasceu, pessoa homossexual.

8.6 Pessoas com doenças mentais

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estabeleceu, por meio do **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0009**, um conjunto de diretrizes voltadas para o atendimento de ocorrências que envolvam nº 09 da PMPE, descreva a conduta adequada do policial militar diante de situações que envolvam pessoas com deficiência mental.

A conduta do policial militar em ocorrências envolvendo pessoas com deficiência mental deve ser **pautada nos princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana e direitos humanos**, conforme a Constituição Federal e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Vale destacar os princípios da Legalidade e Dignidade da pessoa humana que norteiam o atendimento, às medidas preventivas no local, a forma de abordagem, o uso da força e os procedimentos após o controle da situação.

O procedimento orienta os policiais militares a adotarem condutas padronizadas, respeitadas e legalmente fundamentadas, **buscando garantir a integridade física, emocional e jurídica**, o acionamento do SAMU e o reforço policial, buscar o diálogo com superioridade numérica, seguindo o princípio do **uso progressivo da força**, de forma segura e proporcional, evitando lesões.

Após o controle da situação, o encaminhamento **do doente mental para a unidade de saúde** conforme estabelece o POP nº 0009, que **veda a permanência da pessoa em custódia policial sem respaldo técnico especializado**.

A atuação da Polícia Militar deve sempre ser compatível com os protocolos propostos pela Corporação, priorizando a preservação da vida, da integridade e dos direitos da pessoa com transtorno mental.

8.7 Mulheres

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estabeleceu, por meio do **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0016**, um conjunto de diretrizes voltadas para o atendimento de ocorrências que envolvam mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente no âmbito doméstico, Atualmente **a violência doméstica e familiar especificamente contra a mulher é um fenômeno complexo, que exige das instituições públicas respostas firmes, técnicas e sensíveis de atendimento e acolhimento**.

O procedimento orienta os policiais militares a adotarem condutas padronizadas, respeitadas e legalmente fundamentadas, buscando garantir a integridade física, emocional e jurídica da vítima, além de responsabilizar o agressor de forma eficaz e justa, como também alerta ainda para condutas que configuram **erros operacionais graves, como desrespeitar ou ironizar a vítima, fazer busca ofensiva, divulgar imagens ou se envolver afetivamente com vítimas durante o serviço**.

Fator primordial para todos os Oficiais é a constante orientação da tropa que ocasião de um acionamento de uma guarnição para uma ocorrência dessa natureza, o primeiro passo do policial é verificar a veracidade da denúncia e estabelecer um diálogo inicial com a vítima, sendo preferencialmente, a entrevista ser conduzida por uma policial mulher, com o cuidado de não revitimizar ou desacreditar a pessoa atendida.

O foco está em compreender o contexto da agressão, a relação com o agressor, a existência de antecedentes de violência, o uso de armas ou ameaças de morte, e se há medidas protetivas em vigor. A escuta ativa e respeitosa é um dos pilares desse atendimento, que deve se pautar pela empatia e pelo compromisso com a verdade dos fatos relatados. Confirmada a situação de violência, o protocolo determina que a vítima e o agressor sejam conduzidos à Delegacia da Mulher, ou, na ausência desta, à delegacia comum mais próxima.

É Fundamental que **ambos sejam transportados de forma separada**, para evitar constrangimentos, intimidações ou novos episódios de violência. Se a vítima estiver **ferida**, o atendimento emergencial deve **preceder o encaminhamento, após a liberação de posse da ficha de esclarecimento da vítima**, a mesma será apresentada à autoridade policial.

Nos casos em que a vítima se **recuse em confirmar a agressão, mas existam lesões visíveis ou testemunhas, a condução à delegacia deve ser mantida**, tendo em vista que crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal é, em regra, **pública incondicionada**, ou seja, o Ministério Público pode iniciar a investigação e o processo penal independentemente da vontade da vítima. pois a denúncia formal não depende exclusivamente da vontade da ofendida, caso **a vítima decidir em não prosseguir com a denúncia, o efetivo policial, ainda assim deve registrar a ocorrência e garantir os encaminhamentos cabíveis**, cabendo à autoridade policial ou ao Judiciário avaliar a continuidade do processo.

Também é possível que o agressor esteja dentro da residência da vítima. Nessa hipótese, **a entrada do efetivo policial deve ocorrer com autorização expressa da vítima**, e preferencialmente com a presença de testemunhas, de forma a preservar a legalidade da ação e a segurança da guarnição.

No tocante à busca pessoal em mulheres, o POP(Nº 0016) estabelece que essa deve ser realizada **preferencialmente por policial militar do sexo feminino**, e em caso de necessidade operacional, a busca poderá ser feita por um policial homem, desde que acompanhada por uma **testemunha não policial**, conforme previsto no Código de Processo Penal. A abordagem deve ser respeitosa, levando em consideração, inclusive, situações específicas como gravidez ou lactação.

Nos casos em que a violência é cometida por terceiros **sem vínculo íntimo ou familiar**, a ocorrência **não se enquadra na Lei Maria da Penha**, devendo a vítima ser levada à delegacia comum.

No entanto nos casos de violência de estupro, **a prioridade absoluta é o atendimento médico imediato**, sendo o registro e os demais procedimentos realizados posteriormente, o protocolo orienta **a preservação rigorosa do local do crime**, evitando qualquer alteração que possa comprometer a perícia. O efetivo deve estar atento a indícios de feminicídio, como vestígios de violência sexual, objetos pessoais destruídos, sinais de luta corporal ou histórico de violência anterior. **É terminantemente proibido fotografar ou filmar o corpo da vítima**, exceto em situações excepcionais e justificadas para **resguardar a atuação policial**.

A ocorrência de feminicídio, a forma mais extrema da violência contra a mulher, exige especial atenção por parte da PMPE, no entanto **o procedimento será o mesmo adotado em isolamento em local de homicídio**.

Além das medidas imediatas, a Polícia Militar também deve **atuar de forma articulada com a rede de apoio à mulher em situação de violência**, composta por diversos órgãos e instituições. Entre eles estão as Delegacias da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, os Centros de Referência (CRAS e CREAS), o Hospital da Mulher, a Casa-Abrigo, o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar e a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.



9. DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS TIPIFICAÇÕES PENAIS CONTIDAS NOS ARTIGOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO



O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) estabelece diversas condutas criminosas relacionadas ao **uso, posse e comércio de armas de fogo**, com penas que variam conforme a **gravidade** do crime e o **tipo de arma** envolvida. As principais diferenças entre as **tipificações** penais estão relacionadas à **posse, porte, comércio e tráfico de armas**, bem como à diferenciação entre armas de **uso permitido e restrito**.

No caso de ocorrências envolvendo armas de fogo, no âmbito da Corporação, o **Procedimento Operacional Padrão (POP) n.º 0017** da Polícia Militar de Pernambuco representa um importante marco regulatório para as ações policiais em ocorrências envolvendo o tema.

Elaborado com base nos princípios da legalidade, proporcionalidade, necessidade, conveniência e moderação, o documento tem como propósito padronizar a conduta dos policiais militares diante de situações potencialmente letais, garantindo uma atuação técnica, segura e dentro dos limites jurídicos. **Ao estabelecer condutas específicas para diferentes tipos de abordagens com suspeitos armados**, o POP proporciona maior segurança jurídica ao agente da lei e assegura à sociedade uma atuação policial mais transparente e responsável.

O protocolo divide as ocorrências em **três categorias principais: porte de arma sem agressividade iminente, agressão iminente e agressão atual em curso**. Em cada uma dessas situações, o POP detalha os procedimentos que o policial deve adotar desde o momento da aproximação até o desfecho da ocorrência, considerando o contexto tático, o comportamento do suspeito e os recursos disponíveis no momento da ação. **No primeiro cenário**, quando o suspeito está **armado, mas não demonstra agressividade**, a abordagem deve ser feita com cautela e base legal

O policial deve se **aproximar mantendo a arma em posição segura (posição 4 ou pronto-alto)**, conforme previsto no POP de abordagem policial. A **verbalização precisa ser clara e assertiva**, exigindo a colaboração do abordado. Após o controle da situação, deve-se realizar a **busca pessoal e recolher a arma de forma segura**, entregando-a ao policial de apoio.

A **identificação do indivíduo e a apresentação de documentos como porte de arma e o Certificado de Registro (CRAF)** são etapas fundamentais. Caso o abordado seja um **civil sem documentação**, deve ser **conduzido à delegacia** para possível autuação por porte ilegal de arma. Já nos casos em que o indivíduo se identifique como agente de **segurança pública ou militar**, mas não apresente a documentação necessária, o policial deve **acionar o COPOM ou CIODS** para que a instituição do abordado seja notificada e assuma as providências cabíveis.

Se a **documentação estiver regular e nenhuma conduta ilícita for constatada**, o indivíduo **pode ser liberado após comunicação formal ao centro de operações**. Situações de **agressão iminente** exigem uma postura ainda **mais técnica e rápida**.

A norma não apenas protege os agentes e a sociedade, mas também fortalece a imagem institucional da Polícia Militar como força pública comprometida com os princípios democráticos e o respeito aos direitos humanos. Em suma, o POP n.º 0017 é mais que um manual de condutas. É uma ferramenta estratégica que orienta o policial militar na tomada de decisões críticas, harmonizando técnica, responsabilidade e legalidade em situações onde cada segundo e cada escolha podem salvar vidas.

A posse e o porte ilegal de arma de fogo são crimes previstos no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), com diferentes tipificações e penalidades. O porte ilegal, artigo 14, refere-se à ação de ter a arma em locais públicos ou acessíveis ao público, enquanto aposse irregular, artigo 12, diz respeito à guarda da arma em local não permitido, como a residência sem autorização, a **posse**, ocorre quando a arma está em **local de guarda**, como residência ou local de trabalho, sem autorização legal, já o **porte**, a ação de **transportar ou trazer consigo** a arma em **locais públicos ou acessíveis ao público**, como ruas, praças e veículos.

9.1 Regulamentação de arma de fogo no âmbito da Corporação

A regulamentação de arma de fogo no âmbito da PMPE, é normatizada pela instrução normativa do Comando Geral nº 612, de 22 de maio de 2024, - **SUNOR Nº G 1.0.00.025**, SEI/GOVPE - 51143396 - PMPE, dispõe sobre normas reguladoras para compra, transferência, porte e posse de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, e a aquisição de suas respectivas munições, estabelecendo as condições de utilização pelos policiais militares do estado de Pernambuco.

Os procedimentos para compra, transferência, porte e posse de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, e a aquisição de suas respectivas munições, estabelecendo as condições de utilização pelos policiais militares do estado de Pernambuco, considera-se os comandantes, chefes ou diretores, em relação aos militares que estejam diretamente subordinados; e aos militares da reserva remunerada e reformados que residirem na área de sua responsabilidade territorial. 29/05/2024, 14:48 SEI/GOVPE - 51143396 - PMPE - Suplemento Normativo - SUNOR https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=59081786&infra_sist... 2/11.

O diretor da Diretoria de Inativos e Pensionistas (DIP) será a autoridade competente para permitir o porte de arma de fogo dos policiais militares inativos, para a correta aplicação do conteúdo desta norma, são adotadas as mesmas definições descritas na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e seu regulamento.

9.2 Extravio de arma de fogo carga da corporação

O roubo, furto ou extravio da arma de fogo deverá **registrar o fato em Boletim de Ocorrência em uma circunscrição policial**, tão logo tomar conhecimento do roubo, furto ou extravio, comunicar o fato à autoridade competente no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar do conhecimento do roubo, furto ou extravio.

A autoridade que receber a informação do roubo, furto ou extravio de arma de fogo, Independente das providências administrativas disciplinares ou criminais que julgar cabível, deverá imediatamente encaminhar o expediente ao CSM/MB, instruído com os documentos relacionados, a fim de realizar o respectivo registro no SIGMA (**Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, é um banco de dados do Exército Brasileiro que registra todas as armas de fogo sob sua responsabilidade, incluindo aquelas utilizadas por Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores (CACs).**

O furto, roubo e extravio de arma de fogo de **propriedade particular** do policial militar deverá ser **objeto de procedimento investigativo** por parte da autoridade competente, remetendo a solução do feito ao término da instrução, para registro definitivo do armamento no SIGMA.

9.3 Crimes com arma branca

O **porte de arma branca**, como facas e canivetes, sem justa causa em locais públicos, é considerado **uma contravenção penal**, sujeita a multa ou prisão, no entanto, o uso de armas brancas em crimes, como roubo ou agressão, é considerado uma **circunstância agravante** na dosimetria da pena.

O porte de arma branca é regido pelo **Artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP)**, a pena pode variar de multa a prisão simples, geralmente com duração de 15 dias a 6 meses, além do mais o porte é permitido quando há uma justificativa razoável, como o uso para trabalho ou atividade esportiva.

O uso de arma branca em crimes, são circunstâncias agravantes na aplicação da lei, como roubo, o emprego de arma branca **inclui objetos perfuro cortantes ou contundentes** capazes de causar lesões ou potencializar a gravidade de uma agressão, como facas, canivetes, barras de ferro, entre outros segundo o STJ e sites especializados em direito penal.



10 DIFERENCIAÇÃO ENTRE A LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULA AS SANÇÕES CRIMINAIS AO TRAFICANTE E O USUÁRIO DE ENTORPECENTE



A Lei de Drogas **não define critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante**, deixando essa tarefa para a **análise judicial**, que considera diversos fatores. O STF, em junho de 2024, estabeleceu **um critério objetivo para diferenciar usuário e traficante de maconha**, definindo que quem adquirir, guardar, depositar ou transportar **até 40 gramas de maconha, ou seis plantas fêmeas**, será presumido usuário, segundo o STF. No entanto, essa definição não se aplica a outras drogas, e a diferenciação continua sendo um desafio na prática.

A Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas, **estabelece critérios subjetivos** para diferenciar **o usuário do traficante** e prevê sanções distintas para cada caso. **O usuário**, em geral, **não é penalizado com prisão, mas sim com medidas educativas e de advertência**, enquanto o traficante está sujeito a penas de reclusão e multa.

A Lei de Drogas estabelece que **usuários flagrados** com pequenas quantidades de drogas para **consumo pessoal não podem ser presos**. As sanções previstas são: **advertência** sobre os efeitos das drogas, **prestação de serviços à comunidade** e **comparecimento obrigatório a cursos educativos**. O juiz pode aplicar uma ou mais dessas medidas, levando em conta a gravidade da situação e os antecedentes do usuário.

A **distinção entre usuário e traficante continua sendo um tema complexo e polêmico no Brasil**. A aplicação da lei pode ser subjetiva, e a decisão final sobre a caracterização do indivíduo e a aplicação das sanções fica a cargo do juiz, que analisa diversos fatores. **O objetivo da legislação é tratar o uso de drogas como um problema de saúde pública, buscando a recuperação do usuário, e reprimir o tráfico como crime organizado**

O tráfico de drogas - previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. **Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer ou entregar para consumo, mesmo que de graça, dentre outras condutas.** Pena: 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 à 1500 dias-multa.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: [\(Vide ADI nº 4.274\)](#)

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-multa.

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. [\(Vide Resolução nº 5, de 2012\)](#)

O STF estabeleceu que portar até 40 gramas de maconha ou cultivar até seis plantas fêmeas será presumido como uso pessoal, não configurando tráfico de drogas. Essa definição serve para diferenciar usuários de traficantes, mas é importante notar que a presunção é relativa e outros fatores podem indicar tráfico, mesmo com quantidades menores.

A definição da decisão visou evitar a discricionariedade da polícia e da justiça na diferenciação entre usuários e traficantes, buscando maior justiça e evitando situações de racismo e preconceito.

No entanto, a presunção relativa estipula a quantidade de 40 gramas ou seis plantas é um critério, **mas não absoluto**. A polícia pode apreender a droga e encaminhar a pessoa à delegacia mesmo com quantidades inferiores, se houver indícios de tráfico.

O porte para uso pessoal continua sendo ilícito, **estando sujeitas a medidas administrativas**, mas não será mais considerado Crime penal (**não tem sanção penal**). A pessoa será encaminhada à delegacia para que a droga seja apreendida, mas não será presa em flagrante nem terá o caso encaminhado para o juizado criminal.

11. CITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS RESPONSÁVEIS PARA COIBIR A POLUIÇÃO SONORA



No Brasil, a **poluição sonora** pode ser enquadrada tanto como **contravenção penal** quanto como **crime ambiental**, dependendo do nível de perturbação e dos seus efeitos. **Perturbação do sossego alheio** (art. 42 da LCP) talvez a contravenção mais comum nos centros urbanos, envolve situações como som alto, gritaria, brigas e outros comportamentos que afetam a tranquilidade pública ou individual. Já a **poluição sonora que cause danos à saúde humana ou ao meio ambiente** pode configurar crime ambiental, conforme o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98).

A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente, afetando a saúde física e mental da população. De acordo com a organização mundial de saúde – **OMS**, qualquer som que ultrapasse o valor de 50 decibéis pode ser considerado nocivo à saúde.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma **diferenciação entre crimes e contravenções penais**, sendo estas últimas infrações de menor gravidade, punidas com penas mais brandas e procedimentos menos complexos.

A Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688/1941) é o principal diploma legal que disciplina essas infrações, consolidando o entendimento de que, embora menos ofensivas, as contravenções também atentam contra a ordem pública e a paz social. No contexto da segurança pública, a Polícia Militar tem **papel relevante na prevenção e repressão** dessas práticas, **atuando de forma ostensiva** em situações cotidianas que envolvem perturbação do sossego e poluição sonora,

A perturbação do sossego é caracterizada por ações que abusam de instrumentos sonoros, sinais acústicos ou outras práticas que causam incômodo e prejudicam o trabalho ou o descanso alheio, já a poluição sonora é caracterizada pelo excesso de ruídos que afetam a saúde humana e o meio ambiente, podendo causar danos físicos e mentais, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) prevê punições para a poluição sonora, enquadrando-a como crime ambiental.

A poluição sonora difere da perturbação do sossego por seu potencial de causar danos à saúde humana e ao meio ambiente, enquanto a perturbação do sossego visa garantir o direito ao descanso e à tranquilidade.

12. DIFERENCIAÇÃO DE CRIME CONTRA A PESSOA, CONTRAÇÃO PENAL, CRIME AMBIENTAL, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, LEIS MUNICIPAIS QUE REGULAM HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTOS DE INSTRUMENTOS SONOROS, COMPREENSÃO DAS PRINCIPAIS LESÕES À SAÚDE DEVIDO A INTENSIDADE DOS DECIBÉIS.



13.1 Crime

O crime, como **fenômeno jurídico**, social e penal, é uma das **principais preocupações do Estado moderno**, especialmente no **contexto da segurança pública**. No Brasil, a definição e o tratamento jurídico do crime são estabelecidos principalmente pelo **Código Penal**, que o conceitua, tipifica suas condutas e impõe sanções.

No campo doutrinário, o crime é tradicionalmente compreendido como um **fato típico, antijurídico e culpável**, elementos que fundamentam a responsabilização penal do agente. A **Polícia Militar**, enquanto órgão de atuação ostensiva e preventiva, **é frequentemente a linha de frente no enfrentamento das infrações penais**, lidando cotidianamente com uma variedade de crimes que afetam diretamente a ordem pública e a segurança da sociedade.

Do ponto de vista legal, o artigo 1º do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) consagra o **princípio da legalidade** penal: **“Não há crime sem lei anterior que o defina”**. Não há pena sem prévia “cominação legal.” Essa cláusula pétrea garante que apenas condutas descritas em lei como criminosas possam ser punidas, assegurando segurança jurídica e respeito aos direitos individuais.

A doutrina penal brasileira adota, em geral, **a teoria tripartida do crime**, segundo a qual ele é composto por três elementos essenciais:

- a) **Fato Típico** – quando a conduta se enquadra perfeitamente em um tipo penal previsto em lei (como homicídio, roubo, tráfico de drogas, etc.);
- b) **Antijuridicidade** – quando a conduta, embora típica, não encontra nenhuma causa legal de justificação (como legítima defesa ou estado de necessidade);
- c) **Culpabilidade** – quando o agente tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento, agindo com dolo ou culpa.

No cotidiano da **atividade policial militar**, a repressão a esses crimes se dá principalmente no cenário da **preservação da ordem pública e do policiamento ostensivo**, sendo os policiais militares responsáveis pelas **primeiras intervenções em casos de infração penal**, inclusive com prisões em flagrante, abordagens preventivas e encaminhamento de ocorrências à autoridade policial competente (delegado de polícia).

Entre as principais infrações penais enfrentadas pelos policiais militares durante o serviço, destacam-se:

- a) **Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas)**: crime que frequentemente envolve organizações criminosas e apresenta elevado grau de periculosidade. É um dos delitos mais combatidos nas ações de patrulhamento e operações em áreas de risco.
- b) **Furto e roubo (arts. 155 e 157 do Código Penal)**: crimes patrimoniais de alta incidência, especialmente nas zonas urbanas, onde o policiamento ostensivo atua para a prevenção e repressão imediata desses delitos.
- c) **Homicídio (art. 121 do Código Penal)**: embora a investigação caiba à Polícia Civil, a PM é geralmente a primeira força a chegar à cena do crime, atuando na preservação do local, socorro à vítima e contenção de suspeitos.

d) Violência doméstica (Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha): a PM cumpre papel fundamental na proteção de vítimas, cumprimento de medidas protetivas e encaminhamento dos envolvidos às delegacias especializadas.

e) Crimes de trânsito (Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro): descreve a conduta de dirigir sob efeito de álcool (art. 306), direção perigosa e outras infrações penais relacionadas ao tráfego de veículos, especialmente nas grandes cidades.

d) Perturbação do sossego (Decreto-Lei nº 3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais): que descreve a conduta de perturbar o trabalho ou o sossego alheios com gritaria, profissões ruidosas, abuso de instrumentos sonoros ou animais que causem barulho.

Além desses, a Polícia Militar também lida com crimes ambientais, crimes contra a administração pública, desacato, resistência à prisão e perturbação do sossego, muitas vezes **exigindo do policial grande preparo técnico e equilíbrio emocional para lidar com conflitos diversos**. O enfrentamento à criminalidade, contudo, não pode ser dissociado da legalidade e do respeito aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal.

A atuação do policial militar deve estar em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e do uso proporcional da força.

Essa postura legalista e técnica fortalece a imagem institucional da corporação e contribui para a construção de uma segurança pública mais efetiva e respeitada.

Em resumo, tanto o crime, como a infração penal legalmente definida, é objeto central da atuação repressiva do Estado, sendo os policiais militares protagonistas na linha de frente desse enfrentamento. Com base na doutrina e na legislação vigente, sua atuação deve combinar firmeza e legalidade, técnica e humana, para que o combate ao crime seja eficaz sem comprometer os fundamentos democráticos e os direitos do cidadão.

13.2 Contravenção penal

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma diferenciação entre crimes e contravenções penais, sendo estas últimas infrações de menor gravidade, punidas com penas mais brandas e procedimentos menos complexos.

A Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei nº 3.688/1941) é o principal diploma legal que disciplina essas infrações, consolidando o entendimento de que, embora menos ofensivas, as contravenções também atentam contra a ordem pública e a paz social. No contexto da segurança pública, a Polícia Militar tem papel relevante na prevenção e repressão dessas práticas, atuando de forma ostensiva em situações cotidianas que envolvem perturbação do sossego, jogos de azar, embriaguez, entre outras.

Do ponto de vista doutrinário, a contravenção penal é considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo, caracterizada por conduta ilícita, mas que, em razão de sua natureza ou consequências limitadas, não justifica a aplicação das penas mais severas previstas para os crimes.

A distinção entre crime e contravenção não reside em critérios técnicos objetivos, mas em uma opção político-legislativa, sendo ambas espécies do gênero “infração penal”. De acordo com o **artigo 61 da Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais Criminais, são considerada**

infrações de menor potencial ofensivo aquelas cujas penas máximas não ultrapassem dois anos, cominadas ou não com multa. Isso inclui diversas contravenções, que são, portanto, tratadas com procedimentos simplificados, como o **Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)**, evitando a instauração de inquérito policial.

No dia a dia da atividade policial militar, diversas contravenções penais são enfrentadas com frequência, destacando-se:

1. Perturbação do sossego alheio (art. 42 da LCP): talvez a contravenção mais comum nos centros urbanos, envolve situações como som alto, gritaria, brigas e outros comportamentos que afetam a tranquilidade pública ou individual. A atuação da PM é essencial na mediação de conflitos e restauração da ordem nesses casos.

2. Embriaguez em via pública (art. 62 da LCP): refere-se à condução ou permanência de indivíduos em estado de embriaguez que cause escândalo ou perturbem o ambiente público. A abordagem policial deve zelar pela integridade física do cidadão e da coletividade.

3. Jogos de azar (art. 50 da LCP): a exploração ou participação em jogos ilegais, como jogo do bicho ou caça-níqueis, é considerada contravenção penal. A Polícia Militar atua frequentemente em operações para coibir esses estabelecimentos clandestinos.

4. Vadiagem (art. 59 da LCP) – em desuso prático, mas ainda vigente): aplica-se a quem, podendo trabalhar, vive na ociosidade sem meios lícitos de subsistência. Apesar de sua baixa aplicação prática, ainda pode gerar abordagem policial.

5. Exercício ilegal do comércio ambulante (art. 47 da LCP): em locais ou horários proibidos, ou sem autorização, também é alvo de fiscalização pela Polícia Militar em conjunto com a fiscalização urbana.

6. Exibição obscena (art. 61 da LCP): atos libidinosos em locais públicos são reprimidos com base nessa contravenção, visando preservar a moralidade e o respeito aos espaços coletivos.

7. Poluição sonora (art. 54 da Lei de Crimes ambientais nº 9.605/1998): considerada um tipo de crime ambiental por **causar poluição de qualquer natureza e que possa causar dano à saúde humana ou à fauna.** Destaque-se que a intensidade e a duração da exposição ao ruído são fatores determinantes e comprometedores à saúde, ruídos acima de 80 decibéis são prejudiciais e podem causar problemas auditivos, doenças cardiovasculares e distúrbios mentais, a exposição a altos ruídos pode levar a perda auditiva, zumbidos, hipertensão e estresse. **Em Recife, a regulamentação de instrumentos sonoros é tratada pela Lei do Silêncio (Lei nº 218/1997 - dispõe sobre o controle e a fiscalização das atividades que geram poluição sonora).**

Essas situações demandam do policial militar não apenas o conhecimento técnico da legislação, mas também **habilidades interpessoais, como empatia, comunicação assertiva e controle emocional.** Ao contrário dos crimes, que muitas vezes envolvem violência e grave ameaça, às contravenções exigem uma abordagem proporcional, orientada mais para a mediação e orientação do que para a repressão.

Em suma, **as contravenções penais**, embora de menor potencial ofensivo, representam **desafios constantes para a Polícia Militar**, que deve atuar com firmeza, legalidade e equilíbrio. Sua repressão contribui diretamente para a manutenção da ordem, a convivência pacífica e o fortalecimento do sentimento de segurança da população.



Em um Estado Democrático de Direito, o respeito à legislação — inclusive àquelas que tratam das infrações penais de menor potencial ofensivo — é essencial para a harmonia social e a credibilidade das instituições.

13.3 Crime ambiental

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estabeleceu, por meio do **Procedimento Operacional Padrão (POP nº 0031)**, que tem o objetivo de nortear as ações, no âmbito da PMPE, relativas ao **combate aos crimes contra a fauna** previstos na lei número 9.605,12 de fevereiro de 1988. No pop serão abordados os crimes contra a fauna em geral que envolve **o tráfico, o comércio e o cativeiro legal de animais silvestres**. No diploma legal protetivo, o Estado reconhece que a proteção do meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada por todos. Como oficiais da polícia militar, é fundamental entender os crimes ambientais e como lidar com eles, vamos explorar os principais aspectos dos crimes ambientais e como podemos contribuir para a preservação do meio ambiente.

O correto encaminhamento dos crimes ambientais, previne as ações ou omissões que causam danos ao meio ambiente, incluindo a fauna, flora, solo, água e atmosfera, abrangendo uma variedade de atividades que violem leis de proteção ambiental. Esses crimes podem ser cometidos por indivíduos, empresas ou organizações.

A Lei de Crimes Ambientais categoriza os crimes ambientais em diferentes tipos, sendo Crimes contra a **fauna**, que envolvem a caça, pesca, transporte e comércio ilegal de animais silvestres, maus-tratos e experiências cruéis com animais, além de agressões aos seus habitats naturais, crimes contra a **flora** que Incluem desmatamento ilegal, queimadas não autorizadas, danos a florestas e vegetação, entre outros poluição e outros crimes ambientais, os quais abrangem a poluição da água, ar e solo, o lançamento de substâncias tóxicas e a deposição irregular de resíduos sólidos, ainda considera-se os crimes contra o **ordenamento urbano e o patrimônio cultural**, segundo a definição referem-se a danos a construções históricas, monumentos, áreas urbanas e patrimônio cultura, além dos crimes contra a **administração ambiental** que envolvem ações que dificultam a fiscalização e o controle ambiental.

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) no Brasil, ainda estabelece penalidades para esses crimes, incluindo multas e prisão, dependendo da gravidade da infração. As penas restritivas de direito são: prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. A legislação ambiental brasileira é composta por várias leis e regulamentações, incluindo a lei 9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a lei 11.428/06 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

Os tipos de Crimes Ambientais mais comuns são a Poluição com lançamento de substâncias nocivas no meio ambiente, como resíduos químicos, óleo ou esgoto, o desmatamento com a realização de corte ou destruição de florestas, incluindo a exploração ilegal de madeira, a caça ilegal ou captura de animais silvestres sem autorização ou fora de época, o tráfico de animais e o comércio ilegal de animais silvestres, incluindo a venda de espécies protegidas.



A Polícia Militar atua diretamente na identificação, condução e combate aos crimes ambientais, sua atuação, visa fomentar a fiscalização em áreas protegidas, como parques e reservas, investigar denúncias de crimes ambientais e coletar provas, atuação na aplicação de multas e outras sanções administrativas e cooperação em conjunto com outras agências e organizações para proteger o meio ambiente.

13.4 Infração e crime de trânsito

A Lei nº 9.053 de 23 de setembro de 1997, instituiu o código de trânsito brasileiro, no âmbito da Corporação não houve a necessidade de estabelecimento de um procedimento operacional padrão para nortear as ações, visto não existir uma especificidade para a fiscalização dos crimes ou infração de trânsito. As infrações de trânsito ocorrem quando um condutor ou proprietário de veículo viola as leis e regulamentos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou em outras normas relacionadas à circulação de veículos, elas são divididas em quatro categorias: leves, médias, graves e gravíssimas, cada uma com suas penalidades específicas, incluindo multas, pontos na carteira de habilitação (CNH) e, em casos mais graves, suspensão do direito de dirigir.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define essas infrações e as penalidades correspondentes entre categorias e penalidades **Infrações Leves:** R\$ 88,38 e 3 pontos na CNH, **Infrações Médias:** R\$ 130,16 e 4 pontos na CNH, **Infrações Graves:** R\$ 195,23 e 5 pontos na CNH, **Infrações Gravíssimas:** R\$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Os crimes de trânsito são infrações que vão além das simples violações e envolvem condutas mais graves, com potencial para causar danos físicos, materiais ou até mesmo a perda de vidas. Estão previstos nos artigos 302 a 312 do CTB e incluem, entre outros, homicídio culposo na direção de veículo, lesão corporal culposa, omissão de socorro, fugir do local do acidente, e dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas. Os Principais Crimes de Trânsito previstos no CTB são **homicídio culposo** na direção de veículo automotor, causar a morte de alguém, sem intenção, por imprudência, negligência ou imperícia na condução de veículo; **lesão corporal culposa** na direção de veículo automotor, causar lesão corporal em alguém, sem intenção, por imprudência, negligência ou imperícia na condução de veículo; **Omissão de socorro** deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando possível fazê-lo sem risco pessoal; **fugir do local do acidente**, condutor se afastar do local do acidente, para fugir da responsabilidade; **embriaguez ao volante**, dirigir veículo sob influência de álcool ou substâncias psicoativas; **participar de corrida não autorizada**, promover ou participar de competição, disputa ou corrida não autorizada em via pública, **dirigir com a CNH suspensa ou proibida**, conduzir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa ou com proibição de dirigir **entregar a direção a pessoa não habilitada** permitir que pessoa não habilitada ou com o direito de dirigir suspenso conduza o veículo, **violar a suspensão ou a proibição de obter a permissão ou a habilitação** para dirigir veículo automotor, desobedecer a suspensão ou proibição de dirigir e **velocidade incompatível** dirigir em velocidade incompatível com a segurança, especialmente próximo a escolas, hospitais, etc.

O CTB traz as diferenças entre infração de trânsito e crime de trânsito, ocasião que a **Infração de trânsito**, são violações de normas de trânsito, como excesso de velocidade, estacionamento irregular, etc. São punidas com multas, advertências, já o **crime de trânsito**, o atribui uma conduta mais grave, com potencial de causar danos maiores, e que são punidas com penas de detenção ou reclusão, além de multas.



13.5 Leis municipais que regulam horários de funcionamentos sonoros

Em Pernambuco a **Lei 12.789 de 28 de abril de 2005**, dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e do sossego público que regula horários de funcionamento sonoros, e podem variar dependendo da cidade. No entanto, posso fornecer algumas diretrizes gerais sobre a Lei do Silêncio no Brasil e como ela é aplicada em alguns municípios.

A Lei do Silêncio não é uma lei federal específica, mas sim um conjunto de regras que visam estabelecer limites para a geração de ruídos prejudiciais à saúde. Cada município tem autonomia para criar suas próprias regras quanto a ruídos em condomínios e espaços públicos.

Alguns limites ruído permitidos foram estabelecidos, em zonas residenciais, os limites de ruído permitidos geralmente são das 07h00 às 19h00, com percentual de 70 decibéis; das 19h00 à 22h00, percentual de 60 decibéis; das 2h00 às 7h00 percentual de 50 decibéis. No entanto das sextas, sábados e vésperas de feriados, os valores de som antes admitidos até às 22h00 se estendem até às 23h00.

Em Recife, as leis municipais que regulam os horários de funcionamento e níveis de ruído são estabelecidas pelo Decreto Municipal e visam controlar a poluição sonora. O Decreto nº 35.049/2021, por exemplo, proíbe o uso de fogos de artifício com estampido em eventos públicos. Além disso, o Decreto 8.185/1983 estabelece limites de ruído para diferentes zonas e horários.

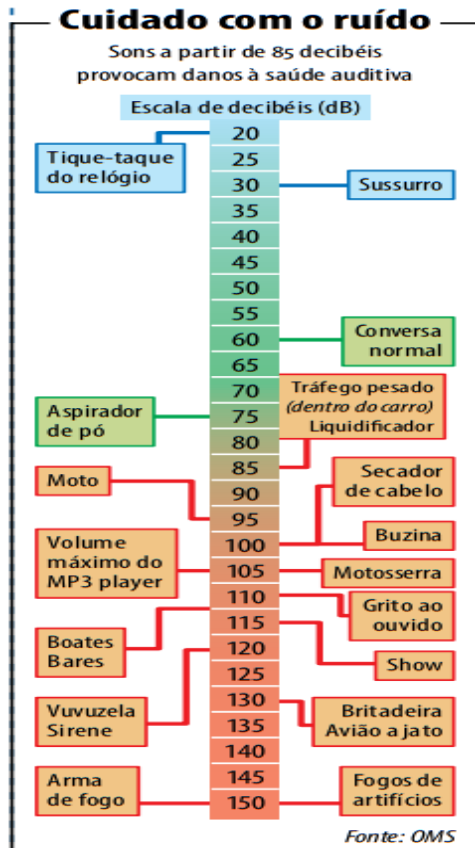
Ainda apresentamos na legislação Municipal o **Decreto 35.049/2021** que proíbe a utilização de artefatos e fogos de artifício que causem poluição sonora em recintos fechados ou em ambientes abertos destinados a eventos públicos, festivos ou de entretenimento promovidos pelo Poder Executivo Municipal; o **Decreto 8.185/1983** que define padrões de emissão e imissão de ruídos e vibrações; e ainda a lei **do Silêncio em Recife**: que estabelece limites de emissão sonora conforme o horário e a localização. Podemos citar: **áreas Residenciais permite-se das 6h00 às 18h00 o percentual de até 70 decibéis; das 18h00 às 22h00 o percentual de até 60 decibéis e das 22h00 às 6h00 o percentual de até 50 decibéis.**

Considera-se que a fiscalização da poluição sonora é realizada por órgãos municipais, que podem ingressar em estabelecimentos para verificar o cumprimento da legislação, em casos de descumprimento, podem ser aplicadas multas e outras sanções.

.



13.6 Compreensão das principais lesões à saúde devido a intensidade dos decibéis



O mal invisível, é questão de saúde brigar por ambiente silencioso, as pessoas começam a perder a audição quando são expostas por períodos prolongados e repetidos a sons a partir de 85 decibéis (o equivalente ao ruído do liquidificador). A morte das células auditivas é lenta e irreversível.

A partir dos 60 decibéis (o mesmo que uma conversa normal), o som já é suficiente para agredir o restante do organismo e também prejudicar o equilíbrio emocional. Fazendo uma comparação, quando uma pessoa enxerga a cor da água e se recusa a bebê-la, a mesma situação acontece diante do ar contaminado, você prende a respiração ou se afasta, no entanto com o barulho, é diferente. Embora perigoso, não é encarado como tal. Um lugar barulhento dificilmente espanta alguém.

O barulho, mesmo não sendo escandaloso, é interpretado pelo organismo como prenúncio de perigo. Para que a pessoa tenha energia para se defender, suas reservas de açúcar e gordura são liberadas, esgotado o estoque de energia, surgem cansaço, irritabilidade, estresse, ansiedade, insônia, falha de memória, falta de concentração, gripe e até doenças cardíacas, respiratórias, digestivas e mentais.

A falta de concentração pode levar a acidentes no trânsito. A irritabilidade pode desencadear desentendimentos e episódios de violência. O barulho, em suma, tem o poder de reduzir a expectativa de vida.

É mito afirmar que o Brasil é barulhento porque somos um povo feliz, pois felicidade não é sinônimo de barulho. Segundo a ONU, os países mais felizes são os da Escandinávia, onde o silêncio é muito valorizado.

A exposição a ruídos intensos pode causar lesões à saúde, dependendo da intensidade e duração do som. Aqui estão algumas das principais lesões associadas a diferentes níveis de decibéis:

1. 50-60 dB: Nível de ruído de uma conversa normal. Não causa danos à saúde;
2. 70-80 dB: Nível de ruído de uma rua movimentada. Pode causar estresse e desconforto;
3. 85-90 dB: Nível de ruído de uma fábrica ou uma serra circular. Pode causar perda auditiva temporária ou permanente após exposição prolongada.
4. 100-110 dB: Nível de ruído de uma discoteca ou um show de rock. Pode causar perda auditiva permanente após exposição breve.
5. 120 dB ou mais: Nível de ruído de um avião a jato ou um tiro. Pode causar dor e perda auditiva imediata.

As lesões à saúde associadas à exposição a ruídos intensos incluem, perda auditiva com exposição prolongada a ruídos intensos pode causar perda auditiva temporária ou permanente; tinnitus, zumbido ou chiado nos ouvidos após exposição a ruídos intensos; estresse e ansiedade, ruídos intensos podem causar estresse e ansiedade e problemas de sono podem afetar a qualidade do sono.

A proteção à saúde auditiva e reduzir a exposição a ruídos intensos é uma questão de saúde pública.

13 TOMADA DE DECISÕES FRENTE À OCORRÊNCIA DE ESCOLTA E CUSTÓDIA DE PRESOS EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, HOSPITAIS ETC.



O Oficial da PMPE, por sua própria natureza, exige elevados níveis de preparo técnico, disciplina e responsabilidade. Ter conhecimento sobre as peculiaridades do policiamento a fim de orientar a tropa se faz necessário a atualização constante.

Entre as funções **mais sensíveis e complexas desempenhadas** pelos policiais militares da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), **destacam-se as ações de escolta, condução e custódia de pessoas presas ou apreendidas, reguladas pelo Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0018**. Este documento, concebido como referência normativa, busca garantir a eficiência operacional e a segurança de todos os envolvidos, promovendo também o respeito aos direitos fundamentais das pessoas sob custódia do Estado.

É fundamental que nesse tipo de operação haja **a preparação da equipe envolvida**. Os policiais militares escalados para esse tipo de missão devem possuir, no mínimo, um ano de experiência em atividade operacional, bom condicionamento físico, domínio de técnicas de defesa pessoal e uso de armamento, além de disciplina e proatividade. O preparo técnico-profissional é reforçado por um rigoroso planejamento logístico.

Cabe ao **Oficial da Polícia Militar de Pernambuco** **dever saber e informar aos seus subordinados que a condução, escolta e custódias policiais constitui um processo de risco que envolve a tensão e técnica com o objetivo de servir como referência ao técnico para a atuação operacional cotidiana é imprescindível que o policial envolvido nessa atividade se conscientizem da importância da missão a qual foi designado e busca aperfeiçoar desenvolver-se profissionalmente.**

A escolta policial envolve a utilização de recursos como viaturas, armamentos e equipamentos, além do mais, deve seguir com rigor as normas determinadas pela instituição.

13.1 Viaturas

As escoltas devem ser realizadas prioritariamente em viaturas de quatro rodas podendo ser guarnições de táticas ou até onde o micro-ônibus;

As viaturas de duas rodas podem ser empregadas nas escotas, porém apenas como apoio às outras viaturas.

As viaturas deverão estar devidamente abastecidas e ainda com planejamento prévio para reabastecimento, em situações de longas distâncias.

13.2 Armamentos e equipamentos

De acordo com o tipo de escolta, o **número de presos** e a **quantidade de veículos** utilizados é que definirão o armamento e os equipamentos necessários.

O uso dissuasivo de arma de fogo, trata-se de opção **de posicionamento que o policial militar poderá adotar para criar um efeito intimidativo** e ao mesmo tempo, está em condições de dar uma resposta rápida, caso necessário.

É determinada a utilização do armamento de porte, bem como, o armamento portátil, sendo empregado o calibre fornecido pela Corporação, para as pistolas cal. 40 mm, para as carabinas cal. 556 mm, e em casos mais complexos a utilização de fuzil calibre. 762 mm.



13.3 Documentação

Ao iniciar o serviço de escolta, o comandante deve conferir toda a documentação pertinente à atividade e confirmar se está em conformidade com o planejamento. Verificar se os recursos humanos e logístico atendem a necessidade da complexidade das

Contas.

Conhecer os antecedentes criminais e o contexto que envolveu a pessoa a ser escoltada repassando todas as informações de inteligência para sua equipe.

Avaliar a **possibilidade de resgate** e ou atentados contra o preso.

Definir previamente o itinerário a ser seguido rotas de fuga e o **itinerário alternativo**.

O planejamento do itinerário deve ser de conhecimento dos policiais encarregados da escolta.

O itinerário sempre deve ser escolhido o **mais curto possível ou de melhor fluidez do tráfego**;

Nas situações de **escoltas diárias deve ser adotado percursos diferentes** a fim de dificultar e neutralizar possíveis ações de resgates ou de atentados contra os policiais e presos;

Deve **ser evitado de passagem por locais ermos**, com alto índice de violência que facilitem ou encorajem ação delituosa.

13.4 Recebimento do escoltado pela equipe de Policiais Militares.

O oficial preliminarmente deverá orientar a equipe sobre o serviço bem como checar devidamente e inspecionar o armamento a ser utilizado, equipamento de proteção individual, instrumento menor potencial ofensivo e equipamento de menor potencial ofensivo;

O local destinado dentro da VTR para o transporte da pessoa presa deverá também ser previamente inspecionado, evitando qualquer objeto que possa proporcionar o cometimento de ato ilícito ou obter auxílio para tentativa de fuga por parte do preso.

Ao receber o preso, será procedida a identificação do escoltado conferindo com documento de apresentação ao juízo. Será verificado, por meio de inspeção visual e breve entrevista, **o estado de saúde do escoltado** bem como a sua integridade física.

Deverá ser realizada a **busca pessoal e a respectiva imobilização**, através do emprego de algemas.

Será **proibido algemar o preso em peças ou equipamentos da viatura**.

Do local onde ocorreu a algemação até a viatura, o preso deverá ser **conduzido seguro pelo antebraço** por um dos policiais de serviço na escolta.



13.5 Início da escolta

Antes de iniciar a escolta, o comandante da guarnição deverá informar, obrigatoriamente, ao Centro Integrado de operações de defesa social (CIODS) ou COPOM, os dados pessoais do conduzido e o início do deslocamento.

Deverá sempre que possível utilizar um canal específico, na rede rádio diversas do operacional para as comunicações da equipe de escolta, a fim de favorecer maior agilidade nas comunicações e melhor capacidade de coordenação e controle da operação.

Nas escoltas mais complexas e de maior risco, incluídas todas as **extraordinárias**, as comunicações devem ser feitas a cada 30 minutos informando sobre o desenvolvimento da atividade da escolta bem como a checagem da segurança.

Ao chegar no local previsto para os contatos, o comandante da operação deverá certificar imediatamente o CIODS sobre o êxito do deslocamento.

Durante o deslocamento o **giroflex** da viatura em regra, deverá ser **utilizado em todo o deslocamento**, a fim de facilitar a visualização do comboio.

O sistema de **sirene** só deve ser utilizado normalmente que efetivamente seria **necessário**, para garantir a integridade física dos envolvidos ou para imprimir maior agilidade e segurança no deslocamento da escolta.

13.6 Em tentativa de emboscada

Em caso de atentado, o resgate do escoltado a equipe da escolta manter o deslocamento, procurando o local onde terá condições de se abrigar e defender a integridade física dos componentes da escolta, inclusive do preso.

Acionará o CIODS, informando ocorrido e requisitando apoio a fim de proteger a equipe e o escoltado.

13.7 Desembarque da pessoa presa

Ao chegar no local de destino a equipe irá realizar o desembarque, e no intuito de verificar os arredores do local fará uma busca 360°.

Se no local existem suspeitas sobre as condições do ponto de desembarque quando possível necessário deverá ser procedido a abordagem a pessoas e veículos pela equipe de apoio a escolta ou pela viatura da área cujo apoio deve ser solicitado.

A viatura deve ser posicionada coberta e abrigada, de forma a deixar o local rapidamente se necessário, preferencialmente de ré para o prédio e de frente para uma via ou rota de fuga.

Assim que a viatura estiver posicionada, o compartimento de segurança ou local de escolta do preso deve ser aberto. Desembarcar um escoltado, e em caso de vários, desembarcar um escoltado por vez mantendo uma distância de aproximadamente um metro de cada um, sempre acompanhado por dois policiais para cada escoltado.



Após o desembarque do escoltado, o mesmo deverá ser levado rapidamente ao local previamente determinado pela autoridade competente para sua permanência, não sendo permitidos contatos ou aproximação de terceiros com a pessoa presa, destacando que o escoltado deverá ser mantido constantemente algemado.

13.8 Custódia de meliantes em hospitais

O Oficial da Polícia Militar de Pernambuco deve saber e informar aos seus subordinados que esse tipo de escolta, **geralmente é realizado pelos integrantes da SERES**, porém é comum integrante da PMPE, serem escalados após flagrantes e requisição de delegados da Polícia civil, para o cumprimento dessa missão, portanto o Oficial da Polícia Militar de Pernambuco, antes de escalar seu efetivo deverá cercasse de alguns cuidados visando a comprovação da documentação requisitória bem como da segurança e a integridade física do preso.

A custódia de preso, será realizada por no **mínimo dois policiais militares**;

O Oficial deve orientar e cobrar do policiamento que **não é permitido a aproximação de terceiros junto à pessoa presa.**

O escoltado permanecerá algemado, exceto em caso de extrema necessidade e por solicitação médica, podendo se retirar da algema pelo policial militar no momento em que o preso está sendo manipulado por enfermeiras ou médicos, neste caso será redobrada a atenção ao paciente em atendimento tendo os policiais obrigação de ocupar pontos vulneráveis tais como janelas portas e rota de fugas.

A escolta da pessoa presa deve se acompanhar em todo o deslocamentos na dependência do hospital seja em exames, banheiros e etc.

14. OCORRÊNCIAS DE APOIO A OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA NORTEADAS PELO JUNTOS PELA SEGURANÇA (JPS).



A Operação de Repressão Qualificada da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco foi criada para combater o crime organizado e promover a segurança pública no estado. Segundo a SDS, essas operações representam o que há de mais eficaz no mundo para combater o crime organizado.

Os principais objetivos incluem **desarticular organizações criminosas**, as operações visam desmontar grupos criminosos que atuam no estado, reduzindo a incidência de crimes violentos e protegendo a população; **prevenir e reprimir a criminalidade**, através do trabalho em conjunto com as forças de segurança pública para prevenir e reprimir crimes, garantindo a ordem pública e os direitos dos cidadãos, e **integrar ações de segurança**, as operações são parte do **Plano Estadual de Segurança Pública**, que busca integrar as ações do governo para prevenir e combater a criminalidade de forma eficaz. O objetivo da execução da operação de repressão qualificada da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco é desarticular organizações criminosas que atuam no estado, combatendo crimes como **golpes contra idosos**, com o objetivo desarticular um grupo que aplicava golpes em idosos e beneficiários do INSS, causando prejuízos e lesando essas pessoas no cenário nacional; **sonegação fiscal**, operação pensada para desarticular um esquema de sonegação fiscal e **crime organizado**: As operações de repressão qualificada visam desarticular grupos criminosos organizados que atuam no estado, promovendo a segurança pública e protegendo a população.

O funcionamento do apoio da operação de repressão qualificada da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco envolve uma série de ações coordenadas para garantir a segurança pública e combater crimes. Prioritariamente a coordenação da operação é da Polícia civil de Pernambuco com atuação de alguns pontos-chave sobre como essas operações geralmente funcionam:

1. **Planejamento Estratégico**: As operações são planejadas com base em inteligência policial, análise de dados de crimes anteriores e identificação de áreas de alta incidência criminal.

2. **Equipes Especializadas**: A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco conta com equipes especializadas, como o Grupamento de Ações Táticas (GATE) e outras unidades de operações especiais, que recebem treinamento específico para lidar com situações de alto risco.

3. **Coordenação Interinstitucional**: Essas operações muitas vezes envolvem a colaboração entre diferentes forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, e outras unidades especializadas, garantindo uma abordagem integrada para enfrentar os desafios de segurança.

4. **Uso de Tecnologia**: O uso de tecnologia, como câmeras de vigilância, drones e sistemas de monitoramento, pode ser crucial para apoiar as operações, fornecendo informações em tempo real e ajudando na tomada de decisões.

5. **Abordagem Comunitária**: Além da repressão qualificada, muitas vezes as operações incluem componentes de abordagem comunitária, visando fortalecer a confiança entre a população local e as forças de segurança, e promover a cooperação na prevenção do crime.

6. **Avaliação e Ajuste**: Após cada operação, é comum realizar avaliações para identificar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado, permitindo ajustes contínuos na estratégia de segurança.

7. **Abordagem Integrada**: A operação envolve a colaboração entre diferentes forças de segurança, como Polícia Civil, Polícia Militar e outras unidades especializadas.



8. **Foco no Crime Organizado:** A operação visa desarticular organizações criminosas que atuam no estado, combatendo crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e outros delitos graves.

Na Operação de Repressão Qualificada da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, cada órgão de segurança pública tem colaboração diferentes. Os principais órgãos envolvidos incluem:

1. **Polícia Civil de Pernambuco:** Responsável pelas investigações criminais e pela coleta de provas para desarticular organizações criminosas.

2. **Polícia Militar de Pernambuco:** Atua na segurança pública ostensiva, realizando patrulhamento e intervenções táticas para conter e reprimir crimes.

3. **Grupamento de Ações Táticas (GATE):** Unidade especial da Polícia Militar que atua em situações de alto risco, como confrontos armados e resgates.

4. **Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)** Unidade especial da Polícia Militar acionada para lidar com situações de alto risco, em operações táticas, como buscas e apreensões em áreas de difícil acesso ou com alto grau de periculosidade, e em operações que exigem habilidades e treinamento especializado.

5. **Grupo de operações Especiais (GOE)** Unidade operacional e especial da Polícia Civil acionada em resgate de vítimas de crimes como extorsão mediante sequestro, invasão de cativeiros e enfrentamento de delinquentes de alta periculosidade

6. **Outras unidades especializadas da Polícia Civil:** Dependendo da natureza da operação, outras unidades especializadas, como o Departamento de Polícia Especializada (DPE), podem ser envolvidas para lidar com crimes específicos, como tráfico de drogas ou crimes cibernéticos.

7. **Outras unidades especializadas da Polícia Militar** Dependendo da natureza da operação e de sua localização do teatro de operações da a Operação de Repressão Qualificada, podem ser acionados o Batalhão de Policiamento do Interior (**BEPI**), o batalhão de Policiamento de Radiopatrulha (**BPRp**), os Batalhões integrados Especializados de Policiamento (**BIESP**).

Esses órgãos trabalham em conjunto para garantir a eficácia das operações e promover a segurança pública em Pernambuco.

Essas operações visam **não apenas a repressão ao crime, mas também a prevenção, através da presença ostensiva e da atuação estratégica em áreas críticas**. A eficácia dessas operações depende de uma combinação de planejamento cuidadoso, execução precisa e avaliação contínua.

A coordenação entre essas unidades é fundamental para o sucesso e maximizar o impacto na redução da criminalidade das operações de repressão qualificada.

15 TOMADA DE DECISÕES FRENTE À OCORRÊNCIAS RELACIONADAS A GRANDES EVENTOS E MANIFESTAÇÕES SOCIAIS DO TIPO CONCENTRAÇÃO EM PRAÇAS, PASSEATAS, INTERDIÇÕES DE VIAS, USO DE CARRO DE SOM.



- a) Concentrações em praças
- b) Passeatas
- c) Interdição de vias
- d) Uso de carros de som

A atuação policial em manifestações e protestos constitui um dos maiores desafios da segurança pública contemporânea, exigindo da tropa preparo técnico, equilíbrio emocional, garantia da ordem pública, sensibilidade institucional e estrita observância aos direitos fundamentais.

Neste cenário algumas diretrizes e princípios que devem guiar a atuação da Polícia Militar dentre eles:

Princípios fundamentais

1. **Respeito aos direitos humanos:** A Polícia Militar deve respeitar os direitos humanos e fundamentais dos manifestantes, incluindo a liberdade de expressão e reunião.
2. **Proporcionalidade:** A atuação da Polícia Militar deve ser proporcional à situação, evitando o uso excessivo de força ou medidas desnecessárias.
3. **Legalidade:** A Polícia Militar deve atuar em conformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis.
4. **Transparência:** A atuação da Polícia Militar deve ser transparente e sujeita à fiscalização e ao controle.

Nesse contexto, o **Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0049** da Polícia Militar de Pernambuco estabelece as diretrizes para a disposição dos meios e a atuação do efetivo policial em manifestações pacíficas e democráticas, assegurando a gestão eficiente de multidões e o cumprimento das leis de forma proporcional, legal e moderada.

O Procedimento Operacional Padrão visa oferecer ao comandante da operação um conjunto padronizado de procedimentos voltados à organização e atuação da tropa durante eventos dessa natureza.

A estratégia envolve tanto **intervenções indiretas** como **presença policial, contenção, acompanhamento e negociação**, quanto **intervenções diretas**, como ações de **dissuasão, dispersão ou repressão**, sempre com o intuito de manter a ordem pública e garantir os direitos coletivos e individuais da sociedade.

Entre os recursos operacionais necessários estão **equipamentos de proteção individual, armamentos letais e não letais**, rádios de comunicação, escudos, lançadores, coletes balísticos, viaturas, megafones, drones, câmeras corporais e instrumentos de documentação.

A preleção do efetivo é essencial, incluindo a conferência de materiais, definição de funções, alinhamento de comandos e esclarecimento dos objetivos e estratégias operacionais. Também se destaca a importância de contato prévio com os organizadores da manifestação, obtenção de dados logísticos e mapeamento de pontos críticos.

Durante o planejamento e execução da operação, o comandante deve **identificar lideranças e articular canais de comunicação com a imprensa, garantindo a liberdade de expressão e o direito de manifestação**. A atuação da imprensa é acompanhada por porta-voz oficial pertencente à 5ª EMG, devendo os profissionais receber orientações quanto à segurança e aos pontos de cobertura mais adequados.

A disposição do efetivo no terreno é cuidadosamente distribuída. **As viaturas devem posicionar-se em locais estratégicos, próximas ao itinerário dos manifestantes**, enquanto guarnições táticas, como o GATI e o BPRp, ficam a postos para intervenções rápidas.

A tropa de choque é acionada apenas em último caso, conforme os três níveis de resposta previstos: policiamento ordinário (1º estágio), choque ligeiro (2º estágio) e tropa especializada (3º estágio). Unidades como CIPMoto, BPTran, CBMPE, GTA, Polícia Civil e SAMU integram as ações como apoio complementar.

O emprego do efetivo a pé pode ter caráter de presença, acompanhamento, contenção ou dissuasão, com patrulhas compostas por policiais equipados e posicionados em pontos sensíveis.

As ações de “envelopamento” ou retenção são realizadas quando há risco de desordem, com técnicas de isolamento e posterior condução de infratores.

A abordagem deve ser técnica, seletiva e respeitosa, visando coibir excessos sem comprometer o direito coletivo.

As ações policiais devem observar os princípios do uso diferenciado da força: legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. A escala de ações vai da simples presença ao uso de força progressiva, sendo a arma de fogo utilizada apenas em situações de ameaça iminente à vida.

Toda intervenção deve ser documentada, e as ações de controle de multidões precisam estar embasadas em inteligência, planejamento e disciplina tática. **Erros operacionais recorrentes incluem ausência de preleção, uso de efetivo não treinado, distribuição incorreta de equipamentos, posicionamento equivocado da tropa e falha na identificação de lideranças.**

O POP prevê ações corretivas, como readequação do efetivo, escalonamento técnico da tropa, dimensionamento adequado de recursos humanos e materiais, e designação de policiais femininas para revistas em mulheres.

Ao final da operação, o comandante deve elaborar **um relatório circunstanciado**, contendo imagens, nomes dos conduzidos, ocorrências registradas, materiais apreendidos e todos os detalhes relevantes da ação. Esse relatório serve como base para análise, estatísticas, estudo de caso e comunicação aos escalões superiores.

O POP nº 0049 reforça o compromisso da Polícia Militar com a legalidade, os direitos humanos e a ordem democrática.

Ao padronizar as ações, assegura a legitimidade das intervenções, protege a integridade dos envolvidos e fortalece a imagem institucional da PMPE como garantidora da paz pública e promotora da segurança cidadã.

15.1 ATUAÇÃO EM MANIFESTAÇÕES PACÍFICAS DEMOCRÁTICAS

Proporcionar ao comandante da operação conhecimento acerca do conjunto de procedimentos necessários para a disposição dos meios e atuação do efetivo policial militar em manifestações sociais e protestos, visando a gestão de multidões por meio de **intervenção indireta** (ação de presença policial, acompanhamento, contenção ou negociação), dissuasão ou **intervenção direta** (repelir ou dispersar), com o desiderato de assegurar o cumprimento das leis e determinação das autoridades constituídas.

15.2 Condutas a serem adotadas:

1. O oficial designado sempre que possível e tendo em vista a urgência da intervenção policial militar fará uma rápida **reunião "briefing" um efetivo empregado na ação, repassando os procedimentos a serem seguidos, levando em consideração as peculiaridades de cada intervenção** (tipo do terreno, grupo social envolvido, fatores que levaram ao protesto ou interdição da via);

2. Estabelecimento do canal de comunicação com as lideranças da manifestação;

3. Distribuição das equipes no terreno

4. Obtenção de dados complementares junto à inteligência da corporação

5. Readequação de efetiva em caso de quebra da ordem

6. Socorro dos policiais militares lesionados caso ocorra, bem como Socorro aos manifestantes e populares lesionados caso ocorra

7. Condução das pastas da delegacia de polícia.

15.3 Detalhamento técnico

A execução operacional será pautada pelo conjunto de procedimentos adotados no local da operação destinado à preservação da quebra da ordem e a proteção dos participantes da manifestação, transeuntes e patrimônio público e privado, inicialmente por meio de **intervenção indireta** (ação de presença do policial), acompanhamento, contenção ou negociação) e, caso ocorra mudança comportamental da manifestação da forma pacífica para a forma hostil, empregar a **intervenção direta** (repelir ou dispersar), com o desiderato de assegurar o cumprimento das leis determinações das autoridades consultadas.

- a) **intervenção direta**, realizada por meio das táticas de repelir ou de dispersar
- b) **intervenção indireta**, realizando através de ação de presença, contenção, acompanhamento ou negociação.
- c) para controle de multidões a ação policial devem ser observados rigorosamente os critérios da disciplina tática, técnica e operacional, com destaque as distâncias de segurança e de operação, a atuação mediante e ordem, quanto adequado o uso da força, as ações coordenadas ao fiel cumprimento das alternativas táticas;
- d) a ação policial também devem ser precedidas de identificação e análise dos riscos bem como da avaliação das características do teatro de operações;
- e) a ação policial deve ser isentas de ânimos e precedida de conhecimento e análise da multidão devendo se priorizar uma comunicação eficiente e integrada;
- f) a tropa deve sempre agir nos ditames aos princípios do uso diferenciado da força e visando melhor desempenho da prevenção na atuação do restabelecimento da ordem pública, os quais vejamos:
 - 1. **Ação de presença** - por meio da presença física e ostensiva transmitir sensação de segurança coletar informações transmitir orientações, e identificar possíveis interlocutores e de sua de comportamento de atitudes inadequados;
 - 2. **Acompanhar** - O acompanhamento por meio da presença física e ostensiva do policiamento, objetiva a transmissão de sensação de segurança, a coleta de informações, a transmissão de orientação partindo da polícia aos envolvidos além de identificar possíveis interlocutores em meio aos manifestantes.
 - 3. **Conter** - manter a multidão em uma área delimitada, pré-estabelecida ou determinada em reunião anterior ao evento por meio de efetivo policial.
 - 4. **Negociar** - estabelecer vínculo de mediação com os manifestantes ou com as lideranças na tentativa de convencer, influenciar para que deixe de tomar alguma atitude que prejudique o estabelecimento da ordem pública;
 - 5. **Dissuadir** - desestimular ou induzir os líderes e integrantes da multidão a não praticarem atos que possam vir a quebrar ordem pública ou desrespeitar determinação legal, geralmente se inicia a dissuasão no momento em que está por parte das autoridades que os manifestantes se comportam contrariamente ao que havia sido estabelecido ou acordado na reunião inicial;



6. **Repelir** - reação utilizada para fazer a massa recuar a uma direção determinada até o limite pré-definido, não tem objetivo de retirar a massa do local mas e afastá-la temporariamente para restabelecer a ordem pública;

7. **Dispersar** - ação empregada para deslocar uma massa, dividindo-a desagregando-a, enfraquecendo e, com isso, impedindo-a de se reagrupar, dissolvendo-a, o objetivo é a retirada da massa de forma definitiva do local.

8. **Detenção de pessoas** - paralelamente às ações, é possível que haja necessidade de realizar detenção de pessoas que estejam, a qualquer momento da operação, cometendo crimes ou contravenções penais;

9. **Emprego de arma de fogo** - o emprego de arma de fogo a manifestação será possível a qualquer momento da operação porém fica condicionado à existência de ameaça à vida ou risco de lesões graves de policiais, manifestantes e terceiros presentes no local enaltecendo que será o último recurso capaz de cessar a injusta agressão.

15.4 Emprego da força

As ações policiais e emprego da força policial serão classificados em três estágios de uso diferenciado da força:

1º Estágio - consiste no emprego do policiamento de área (Patrus a pé, GTs e GATI, conforme necessidade e viabilidade operacional);

2º Estágio - consiste no emprego do efetivo do BPRp/ 1º BIESP /2ºBIESP, que servirá como tropa de apoio e choque ligeiro;

3º Estágio - consiste no emprego do BPChoque , que servirá como tropa de controle de distúrbio.

Destaque-se e diante da quebra da ordem, deverá ser observado o emprego adequado e proporcional de técnica de equipamentos para o restabelecimento da ordem quebrada pela ação da turba, devendo o comandante da operação, antes de iniciar o segundo e terceiro estágios de resposta observar e adotar as as providências no uso diferenciado da força.

Por fim, **a atuação da Polícia Militar em manifestações democráticas é um desafio complexo que requer habilidade, conhecimento e sensibilidade.** É fundamental que a Polícia Militar atue de forma **proporcional, respeitosa e transparente**, garantindo a segurança e os direitos fundamentais dos cidadãos.



16. TOMADA DE DECISÕES FRENTE À OCORRÊNCIAS DE ALTA COMPLEXIDADE - ASSALTO A CARROS FORTES, AGÊNCIAS BANCÁRIAS E GRANDES CENTROS COMERCIAIS, REBELIÕES EM PRESÍDIOS QUE RESULTEM REFÊNS OU VÍTIMAS DE ARMA DE FOGO GRAVEMENTE FERIDAS OU LETAIS



A tomada de decisões frente a ocorrências de alta complexidade, como assaltos a carros fortes, agências bancárias e grandes centros comerciais, rebeliões em presídios que resultem em reféns ou vítimas de arma de fogo gravemente feridas ou letais, requer uma abordagem cuidadosa e estratégica.

16.1 Assalto a carro forte

O assalto a carros fortes é um crime complexo que requer uma resposta eficaz das forças de segurança. É fundamental que as medidas de prevenção e a resposta policial sejam adequadas para minimizar os danos e proteger as pessoas envolvidas. **Características do crime:**

1. **Planejamento:** Os assaltantes geralmente planejam o crime com antecedência, escolhendo o momento e o local mais propícios para o ataque.
2. **Violência:** O assalto a carros fortes pode envolver violência, incluindo o uso de armas de fogo e ameaças aos funcionários do carro forte e aos transeuntes.
3. **Danos materiais:** O crime pode resultar em danos materiais significativos, incluindo a perda de valores e danos ao veículo blindado.

Medidas de prevenção

1. **Segurança reforçada:** Os carros fortes são equipados com medidas de segurança reforçadas, incluindo blindagem, sistemas de rastreamento e comunicação segura.

2. **Treinamento dos funcionários:** Os funcionários dos carros fortes recebem treinamento para lidar com situações de emergência e proteger os valores.
3. **Monitoramento:** Os carros fortes são frequentemente monitorados por sistemas de vigilância e segurança.

16.2 Assaltos e arrombamentos a instituições financeiras e grandes centros comerciais.

O **Procedimento Operacional Padrão (POP) n.º 0025** da Polícia Militar de Pernambuco, intitulado "Ocorrências de Assaltos e Arrombamentos a Instituições Financeiras na RMR", é um documento normativo essencial para o gerenciamento de crises envolvendo crimes de alta complexidade.

Ele estabelece diretrizes técnicas e operacionais para o planejamento, execução e coordenação das ações policiais em situações de assaltos a bancos e estabelecimentos financeiros, com ênfase na proteção de vidas, na preservação da ordem pública e na atuação integrada das guarnições da PMPE.

O documento parte do reconhecimento da gravidade dessas ocorrências, que frequentemente envolvem criminosos fortemente armados, com acesso a explosivos e veículos blindados, e que se utilizam de táticas militares para subverter a ação policial. Diante disso, o POP define a necessidade de uma estruturação operacional baseada em protocolos rigorosos e respostas coordenadas, destacando a atuação de unidades como GATI, BPRp, GTA e BOPE.

Cada uma dessas unidades possui funções distintas e complementares, integradas por meio da Central de Operações da PM (COPOM), que exerce papel central no direcionamento das ações. O texto detalha os recursos mínimos indispensáveis para a atuação, incluindo armamentos, munições, coletes balísticos, rádios de comunicação e veículos apropriados — inclusive blindados no caso do BOPE.

Reforça-se que a atuação eficiente depende não apenas do material, mas principalmente da capacitação técnica continuada dos policiais, com treinamentos regulares e simulações voltadas ao enfrentamento de ocorrências de alto risco. Um ponto crítico abordado é a vulnerabilidade de diversas instituições financeiras situadas em áreas densamente povoadas, com vias de acesso congestionadas.

Isso impõe desafios logísticos à resposta rápida das equipes, **exigindo planejamento prévio com mapeamento de rotas de fuga e disposição estratégica de barreiras e bloqueios policiais**. Há, também, a necessidade de superar falhas no sistema de comunicação entre guarnições, fator apontado como recorrente e prejudicial à eficiência do atendimento.

As sequências de ações operacionais são organizadas de forma escalonada. Inicialmente, o **COPOM envia guarnições do GATI ou de área para verificar a ocorrência**. Confirmada a ação criminosa, estas unidades devem relatar ao COPOM os detalhes da situação, como número de criminosos, tipo de armamento e veículos utilizados, **evitando o confronto direto, salvo em legítima defesa**. Em seguida, são acionadas guarnições do BPRp e do GTA, cuja missão é reforçar o cerco, evitar a evasão e acompanhar possíveis fugas. **Finalmente, o BOPE é mobilizado para a intervenção tática em situações com reféns ou explosivos, realizando varreduras no local e prisões com máxima segurança**.



O POP também traz instruções específicas sobre uso seletivo da força, reforçando que o confronto só deve ocorrer em caso de extrema necessidade, devendo os policiais priorizar a proteção da própria vida, de terceiros e dos reféns. O uso de armamento letal deve ser restrito a situações de legítima defesa, e todos os policiais devem estar cientes da responsabilidade que implica agir em cenários de crise, onde decisões precipitadas podem causar danos irreparáveis.

Além das orientações operacionais, o documento elenca **erros comuns a serem evitados, como a falta de atenção ao ambiente, ações isoladas, ausência de comunicação com o COPOM e abordagem precipitada sem o devido reconhecimento da situação**. Em contrapartida, destaca as ações corretas, como posicionamento tático com abrigo, comunicação clara e constante com a central, e atuação coordenada e disciplinada, sempre sob orientação de comando.

Por fim, o POP aponta **os resultados esperados com sua aplicação**: identificação imediata da ação criminosa, contenção da ocorrência com segurança, prisão dos infratores, proteção dos reféns e integração efetiva entre as unidades envolvidas.

A doutrina adotada é respaldada pelo Decreto n.º 33.782/2009, que institui o Gabinete de Crises no Estado de Pernambuco, e reforçada por conceitos como o uso seletivo da força e a figura do "primeiro interventor". Esse procedimento é um marco da doutrina de segurança pública moderna, que privilegia a técnica, o planejamento, o respeito aos direitos humanos e a eficiência na resposta a crimes de grande impacto social.

Ele evidencia o esforço institucional da PMPE em enfrentar as novas formas de criminalidade com profissionalismo, inteligência operacional e compromisso com a segurança da população.

16.2.1 Sequência de ações do efetivo Policial Militar

1. O COPOM ao ter conhecimento da ocorrência **(de alta complexidade, estabelecimento financeiro, assalto a carro forte, assalto a grandes centros comerciais, rebeliões em presídios que resultem reféns ou vítimas de arma de fogo, gravemente feridas)** deverá enviar no mínimo **duas guarnições do GATI ou duas GGUU** para realizar exclusivamente a constatação do ilícito;

2. Os policiais das viaturas empenhadas diária, ao chegarem no local, deverão **desembarcar da viatura e local de seguro** para o início do atendimento da ocorrência;

3. O comandante da primeira equipe que chegar ao local, deverá buscar **confirmar o delito e reportar ao COPOM** todos os dados colhidos sobre a ocorrência, a fim de ser difundido com as demais guarnições empenhadas;

4. Casos os criminosos estejam em fuga, caberá o COPOM repassar informações às demais da área a fim que seja realizado o cerco e a captura dos meliantes;

5. No caso em que os criminosos estejam em fuga, o COPOM deverá acionar o GTA a fim de buscar a cobertura e repasse de informações as guarnições no terreno;

6. No caso em que os criminosos estejam homiziados **interior da agência bancária**, adota-se o **procedimento do atendimento de ocorrência de crise**, devendo classificar ocorrência como de **ALTO RISCO**, estabelecendo a doutrina de gerenciamento de crise;

7. Adotar o nível de resposta compatível com classificação do nível da ocorrência.

8. Aplicar as alternativas táticas existentes na doutrina de gerenciamento de crise das quais técnicas de negociação tecla não letais, tipo de tiro de comprometimento e invasão tática.

9. As medidas imediatas mais importantes a serem tomadas são: **Identificar, acionar, conter, isolar e verbalizar.**

- a) **Identificar** - O ato de identificar é um dos mais importantes no cenário de uma possível ocorrência de crise, pois, ao identificar se é uma crise e sua modalidade, o apoio será mais eficiente durante o processo de comando e controle por parte da coordenação.
- b) **Acionar** Simultaneamente à contenção, o primeiro policial a se deparar com uma crise deve informar a central de operações o acontecido. Dentro do possível ele deve informar qual o ato criminoso cometido, a quantidade de perpetradores, quantidade de armas, de reféns, local exato onde se encontram melhores vias de acesso ao local.
- c) **Conter** - A contenção de uma crise consiste em evitar que ela se alastre, isto é, impedindo que os sequestradores aumentem o número de reféns, ampliem a área sob seu controle, conquistem posições mais seguras, ou melhor, guarnecidas, tenham acesso a mais armamento, vias de escape, ou seja, a contenção é o impedimento do deslocamento do ponto crítico.
- d) **Isolar** - A ação de isolar o ponto crítico, que se desenvolve praticamente ao mesmo tempo em que a de conter a crise, consiste em delimitar o local da ocorrência interrompendo todo e qualquer contato dos sequestradores e dos reféns (se houver) com o exterior. Essa ação tem como principal objetivo obter o total controle da situação pela polícia, que passa a ser o único veículo de comunicação entre os protagonistas do evento e o mundo exterior. Também dentro do isolamento será feita a evacuação das pessoas que não estão envolvidas com a ocorrência, como: transeuntes e trabalhadores do local. Após a evacuação serão determinados os perímetros interno e externo.
- e) **Verbalizar** - O primeiro contato é o mais tenso e, pelo menos, nos quarenta e cinco primeiros minutos há uma maior probabilidade dos perpetradores ofenderem verbalmente, efetuarem disparos contra os policiais e agredirem os reféns.
- f) **O objetivo deste primeiro contato é tentar acalmar o perpetrador, colocando-o num nível de racionalidade considerado normal.** É importante que o policial de rua tenha noção de negociação, que será conduzida a priori por um negociador treinado em outra fase da ocorrência, caso evolua.

16.3 Rebeliões em estabelecimentos prisionais

O Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 0015 da Polícia Militar de Pernambuco, estabelecido em 29 de junho de 2018, trata da padronização das ações policiais durante ocorrências de rebeliões em estabelecimentos prisionais. Inserido na área temática de Gerenciamento de Crises, o documento estabelece diretrizes que visam garantir a eficácia tática, a segurança dos envolvidos e o restabelecimento da ordem nos presídios do Estado.

A finalidade primordial do POP é definir com clareza as ações e atribuições dos efetivos empregados nessas situações de crise, assegurando que cada fase da operação transcorra com disciplina, precisão e dentro dos limites legais.



Para tanto, são especificados os recursos necessários, a sequência de ações, os pontos críticos de atenção, os procedimentos técnicos detalhados, os possíveis erros operacionais e as medidas corretivas, além dos resultados esperados.

Entre os recursos indispensáveis listados estão equipamentos de proteção individual e coletivo, como escudos balísticos, caneleiras e capacetes; armamentos letais e não letais, a exemplo de pistolas calibre .40, espingardas calibre 12, lançadores de agentes químicos, armas elétricas (como tasers), granadas explosivas e munições de elastômero; além de materiais auxiliares como rádios comunicadores, luvas, máscaras de proteção respiratória, kits de atendimento pré-hospitalar e equipamentos de controle de incêndio.

O POP destaca que o início da atuação se dá com o efetivo presente no estabelecimento prisional, que deve buscar conter a crise com os meios disponíveis, resguardando a integridade física de policiais e internos. A partir daí, é acionado o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) e a cadeia de comando, além do Plano de Chamada do efetivo de apoio. O Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), por sua vez, assume a condução operacional direta das ações, com o oficial comandante reunindo o Grupo de Gerenciamento de Crises, diagnosticando a situação, definindo as equipes e mantendo contato com autoridades para agilizar decisões. São levantadas informações cruciais: causas da rebelião, número de presos em celas, condições dos reféns, tipo de armamento utilizado pelos amotinados, possíveis fugas, planta física do presídio, quantidade de alimento disponível, e perfil psicológico dos líderes da rebelião.

Essas informações subsidiam a tomada de decisão e a condução estratégica da operação. Durante a intervenção operacional, a prioridade é manter a ordem, preservar vidas e retomar o controle da unidade prisional. A "tomada de cela" constitui um dos momentos mais críticos da operação, sendo realizada por uma equipe composta por policial com escudo balístico, sargento armado com pistola .40 e outro policial com espingarda calibre 12.

A verbalização deve ser clara e autoritária, determinando que os presos se dirijam às celas, sentados, com as mãos na cabeça, trajando apenas cueca ou calção. O avanço nos pavilhões deve ser feito de forma progressiva, com cobertura lateral e frontal dos escudeiros, respeitando o controle de cada setor antes da entrada dos agentes penitenciários para revistas.

Presos são mantidos em formação ordenada no pátio de contenção, separados por cela de origem e com posturas corporais que dificultam reações hostis. A segurança do efetivo também exige que não haja presos às costas dos policiais, e que o número de policiais da contenção seja suficiente para garantir controle total da situação. A retirada de objetos ilícitos, conferência do fechamento das celas e checagem final de material são ações obrigatórias antes do encerramento da operação.

O POP também descreve as possibilidades de **erro mais frequentes, como ações isoladas de agentes sem autorização dos gerentes da crise, ordens contraditórias, disparos acidentais, uso indevido de munições, falhas na formação dos pelotões, provocação de presos, e omissão de medidas de segurança.** Ainda são previstas ações corretivas específicas, como a substituição imediata de policiais despreparados, verbalização firme e coordenada, controle da retaguarda, emprego de munições de contenção conforme a gravidade, e relatório completo das ocorrências, com filmagens e identificação de envolvidos.

Em casos de unidades prisionais femininas, os procedimentos são adaptados: a "tomada de cela" não é realizada da forma convencional, e a revista pessoal deve ser conduzida por



policiais femininas, em espaço separado. Quando não houver essa possibilidade, a retirada das presas poderá ser feita por policiais do sexo masculino, com o restante dos procedimentos mantendo-se idêntico.

Ocorrendo mortes, escoriações ou indisciplina grave, é obrigatório acionar as autoridades policiais e científicas competentes para os devidos procedimentos de polícia judiciária e laudos técnicos. Detentos problemáticos ou envolvidos em incitação à rebeldia devem ser isolados e seus nomes inseridos no relatório final.

Entre os resultados esperados destacam-se: o domínio técnico das ações por parte de todos os policiais envolvidos; a atuação coordenada entre os responsáveis pelas equipes e os gerentes da crise; a preservação da vida de policiais, reféns, internos e servidores; o restabelecimento da ordem e da disciplina no presídio; a preservação do patrimônio público; e a realização de todos os procedimentos com firmeza, disciplina e sem excessos.

Por fim, o POP nº 0015 se consolida como um instrumento essencial para o gerenciamento eficaz de rebeliões prisionais, estabelecendo um padrão técnico-operacional que resguarda os direitos fundamentais, assegura a eficiência das operações e reforça o compromisso da Polícia Militar de Pernambuco com a legalidade, a vida e a segurança pública.

16.4 Ocorrência de tomada de reféns ou vítima de arma de fogo gravemente ferida ou letais.

Situações envolvendo crises com reféns representam **uma das mais delicadas e complexas missões atribuídas às forças policiais**, exigindo preparo técnico, equilíbrio emocional e rigorosa observância a protocolos especializados.

Diante disso, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ciente da importância de uma atuação padronizada e segura, instituiu o **Procedimento Operacional Padrão nº 0013**, voltado especificamente à primeira intervenção em ocorrências de tomada de reféns. Esse documento normativo, respaldado no Decreto Estadual nº 33.782/2009, que institui o Gabinete de Gerenciamento de Crises, oferece um roteiro estratégico de condutas que priorizam a preservação da vida e a aplicação legal proporcional e racional.

O POP nº 0013 parte de dois pilares fundamentais: a preservação de vidas — incluindo as dos reféns, dos próprios policiais e do **causador do evento crítico (CEC)** — e a aplicação da lei. Esses objetivos se alinham aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, oportunidade e conveniência, assegurando que qualquer emprego da força, especialmente a força letal, seja adotado como último recurso.

O documento também destaca o papel estratégico do tempo na resolução do conflito, uma vez que ações precipitadas podem resultar em tragédias irreversíveis.

A missão do chamado primeiro interventor — o policial ou equipe que inicialmente se depara com a ocorrência — é de extrema responsabilidade. Sua atuação deve iniciar-se com a **identificação da crise, a localização do ponto crítico** (espaço físico dominado pelo CEC), e a **confirmação da tomada de reféns**. Tais ações iniciais devem ser acompanhadas da imediata comunicação com o COPOM/CIODS, fornecendo detalhes que permitam o acionamento das



equipes especializadas e de apoio, como SAMU, Corpo de Bombeiros, órgãos de trânsito e concessionárias, conforme a necessidade da ocorrência.

Ao reconhecer o ponto crítico, cabe ao primeiro interventor adotar medidas de contenção, **impedindo que o CEC se desloque ou amplie a área de risco**. O isolamento da cena deve ser efetivado com meios físicos adequados (fitas zebra, cones, viaturas, etc.), garantindo que o **autor da crise não estabeleça contato com terceiros, ainda que visual**. Nesse estágio, o policial deve estabelecer **contato inicial com o CEC**, preferencialmente verbal e em local seguro, utilizando linguagem clara, serena e respeitosa.

O **objetivo** dessa comunicação não é negociar, mas **acalmar ânimos e coletar informações úteis sobre o número e estado dos reféns, motivações do autor, tipo de armamento e demais detalhes operacionais**. Esse primeiro contato é considerado determinante para o andamento da crise.

O policial deve apresentar-se e tentar estabelecer diálogo com **frases como: “Atenção, você aí dentro! Meu nome é [nome], sou policial militar. O que está acontecendo? Todos estão bem?”**. Essa abordagem visa **estabilizar emocionalmente** o autor, demonstrar controle por parte da equipe e ganhar tempo para a chegada das unidades especializadas.

Caso não haja resposta, o contato deverá ser tentado novamente, sempre respeitando os protocolos de segurança. A invasão do ponto crítico pelo primeiro interventor só é autorizada em situações extremas, como risco iminente de morte do refém. Em paralelo ao contato inicial, **o POP exige que o policial realize um levantamento técnico minucioso do cenário**: estrutura física do local, acessos, tipo de edificação, número de cômodos, posicionamento dos reféns, armas visíveis, histórico do CEC, presença de familiares, uso de entorpecentes, entre outras variáveis.

Todos esses dados devem ser sistematizados e **repassados às equipes especializadas** tão logo cheguem, pois são cruciais para o planejamento da ação tática ou da negociação. Durante toda a atuação, o policial deve manter-se protegido com colete balístico, capacete e, se disponível, escudo.

A viatura deve ser posicionada estrategicamente, com a retaguarda voltada para o ponto crítico, permitindo acesso rápido e organizado das demais equipes. É igualmente importante garantir a fluidez do tráfego nas imediações, facilitando o deslocamento de ambulâncias, bombeiros e unidades de apoio.

A atuação do primeiro interventor também deve restringir o acesso da imprensa, familiares e curiosos à cena, por razões de segurança e preservação da ordem. Nenhuma gravação, imagem ou informação deve ser divulgada em redes sociais, sendo os registros permitidos apenas para uso probatório. Os familiares, embora afastados fisicamente do ponto crítico, devem ser acompanhados, pois podem colaborar fornecendo dados pessoais relevantes sobre o CEC e, eventualmente, serem úteis na mediação emocional do conflito.

O POP também alerta sobre uma série de **erros operacionais a serem evitados**: permitir contato do CEC com terceiros, realizar concessões indevidas, agir sem proteção, deixar de informar a central de operações, perder o controle territorial ou permitir a aproximação da imprensa. Essas falhas podem comprometer toda a operação e causar prejuízos irreversíveis à segurança das vítimas. **As ações corretivas** para tais erros incluem o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança, a manutenção constante da comunicação com o CEC (ainda que visual),

o isolamento do efetivo da área e o detalhamento completo de todas as informações relevantes, que deverão ser anotadas e transmitidas integralmente às equipes especializadas.

A correta aplicação do POP nº 0013 resulta em ambientes controlados, ações coordenadas e redução de riscos, permitindo que a crise seja gerida com eficiência por profissionais especializados. A difusão desse conhecimento entre o efetivo da PMPE contribui para a preparação adequada dos policiais diante de ocorrências de alta complexidade, minimizando danos e reforçando a imagem da instituição como promotora da ordem e defensora da vida.

Conclui-se, portanto, que o primeiro interventor desempenha papel essencial na resolução de crises com reféns. Sua conduta técnica, cautelosa e fundamentada é o alicerce para o sucesso da operação. Ao seguir fielmente os procedimentos do POP nº 0013, o policial militar reafirma o compromisso da Polícia Militar de Pernambuco com a legalidade, a preservação de vidas e a excelência no serviço público de segurança.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino de. Prática no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, SP: Atlas, 2017. BRASIL. Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010. Estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública. Disponível em: << >>. Acesso em: 24 de junho de 2024.

_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: << >>. Acesso em: 24 de junho de 2024.

_____. Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Estatuto do desarmamento. Disponível em: < >>. Acesso em: 24 de junho de 2024. . Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: << >>. Acesso em: 24 de junho de 2024. . Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Lei de drogas. Disponível em: << >>. Acesso em: 24 de junho de 2024.

_____. Lei nº 12.789, de 28 de abril de 2005. Dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem estar e do sossego público e dá outras providências:

_____. Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023. Estabelece regras e procedimentos relativos à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e à comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios, disciplinar as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, disciplina o funcionamento das entidades de tiro desportivo e dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas - Sinarm. Disponível em: << >>. Acesso em: 2 de junho de 2024.

_____. Decreto nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 Lei das contravenções penais: << >>. Acesso em: 14 de julho de 2025.

_____. Lei nº 13.060/2014. Disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Disponível em: << >>. Acesso em: 24 de junho de 2024.

_____. Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <<< https://planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>>>. Acesso em: 24 de junho de 2024. GRECO, Rogério. Atividade policial: aspectos penais, processuais penais, administrativos e constitucionais. 10. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2020. .



_____Curso de direito penal: volume 1: parte geral: arts. 1º a 120 do Código Penal. 24. ed. Barueri, SP: Atlas, 2022. MASSON, Cleber. Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). v. 1. 14. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense; São Paulo, SP: Método, 2019. MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinícius. Lei de drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo, SP: Método, 2019. MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal: arts. 1º a 120 do CP. 36. ed. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024. PERNAMBUCO. Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0037. Abordagem a caçadores, atiradores desportivos e colecionadores de armas de fogo. Recife, PE: 2022. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0049. Atuação em manifestações e protestos: disposição dos meios e atuação do efetivo. Recife, PE: 2023. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0050. Atuação policial em fundada suspeita e busca domiciliar sem mandado judicial (nos casos permiti dos por lei). Recife, PE: 2023. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0001. Desobstrução de vias: atuação do policiamento ordinário das Unidades de Área de Região Metropolitana do Recife - RMR. Recife, PE: 2019. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0013. Gerenciamento de crises: primeira intervenção em ocorrência de tomada de refém. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0028. Isolamento em local de acidente de trânsito. Recife, PE: 2019. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0036. Lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO em ocorrência envolvendo entorpecentes. Recife, PE: 2021. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0020. Ocorrências com autoridades. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0021. Ocorrências com crianças e adolescentes no âmbito das atividades Policiais Militares. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0025. Ocorrências de assaltos e arrombamentos a instituições financeiras na RMR. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0019. Ocorrências em comunidades emergentes. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0017. Ocorrências envolvendo armas de fogo. Recife, PE: 2021. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0014. Ocorrências envolvendo bombas e explosivos. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0007. Ocorrências envolvendo turistas. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº 0016. Ocorrências envolvendo violência contra a mulher. Recife PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____Procedimento Operacional Padrão nº POG 001. Policiamento escolar comunitário. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.



_____ Procedimento Operacional Padrão nº 002. Policiamento em manifestações pacíficas e organizadas. Recife, PE: 2014. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____ Procedimento Operacional Padrão nº 0018. Serviços de escoltas, conduções e custódia de presos. Recife, PE: 2018. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____ Procedimento Operacional Padrão nº 0033. Uso de algemas na condução e custódia de PPMM recolhidos ao CREED. Recife, PE: 2021. . Polícia Militar do Estado de Pernambuco.

_____ Suplemento normativo (SUNOR) nº 025 de 29 de maio de 2024. Dispõe sobre normas reguladoras para compra, transferência, porte e posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito, e a aquisição de suas respectivas munições, estabelecendo as condições de utilização pelos policiais militares do Estado de Pernambuco.

